

Aula 05

*PC-PR (Agente da Polícia Judiciária)
Direito Constitucional - 2026 (Pós-Edital)*

Autor:
Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

09 de Julho de 2026

Índice

1) Nacionalidade	3
2) Questões Comentadas - Nacionalidade - FGV	17
3) Lista de Questões - Nacionalidade - FGV	61



NACIONALIDADE

Introdução

Segundo a doutrina dominante, os elementos constitutivos do Estado são território, povo e governo soberano. Entre esses três elementos, o povo é o que constitui a **dimensão pessoal do Estado**. Ao contrário da população (composta pelo conjunto de pessoas que habitam o território de um Estado), o povo compõe-se dos seus nacionais, independentemente do local em que residam.

A nacionalidade é justamente o **vínculo jurídico-político** entre o Estado soberano e o indivíduo, que torna este um membro integrante da comunidade que constitui o Estado. Segundo Mazzuoli, a nacionalidade comporta duas dimensões: a **dimensão vertical** (que liga o indivíduo ao Estado) e a **dimensão horizontal** (que liga o indivíduo ao elemento povo).¹ A dimensão vertical da nacionalidade impõe obrigações ao indivíduo perante o Estado, próprias de uma relação de subordinação. Já a dimensão horizontal pressupõe uma relação sem grau hierárquico, isto é, uma relação paritária do indivíduo com a comunidade à qual pertence.

Compete a **cada Estado legislar sobre sua própria nacionalidade**, respeitando, é claro, os compromissos gerais e particulares aos quais tenha se obrigado. O **Estado soberano** é, afinal, o único outorgante possível da nacionalidade. É ele quem tem poder para determinar quem são seus nacionais, quais as condições de aquisição da nacionalidade e, ainda, disciplinar sua perda. Pode-se afirmar, portanto, que o estabelecimento de critérios para a concessão de nacionalidade é ato de manifestação da soberania estatal.

Nacionalidade não se confunde com cidadania. A cidadania é um atributo que diferencia aqueles que possuem pleno gozo dos direitos políticos daqueles que não possuem esse direito. Já a nacionalidade é o que diferencia os nacionais dos estrangeiros, isto é, diferencia os indivíduos que possuem uma ligação pessoal com o Estado daqueles que não o tem. **O conceito de nacionalidade é mais amplo que o de cidadania**, o que se pode depreender a partir do exame do caso brasileiro. Como regra geral, todos aqueles que possuem cidadania brasileira também possuem nacionalidade brasileira. Já o contrário nem sempre é verdade! Uma criança de 5 anos de idade possui nacionalidade brasileira, mas não possui cidadania, pois ainda não goza plenamente de seus direitos políticos.

Atribuição de Nacionalidade pelo direito brasileiro

A doutrina fala na existência de dois tipos de nacionalidade: a **nacionalidade originária** (primária) e a **nacionalidade derivada** (adquirida ou secundária).

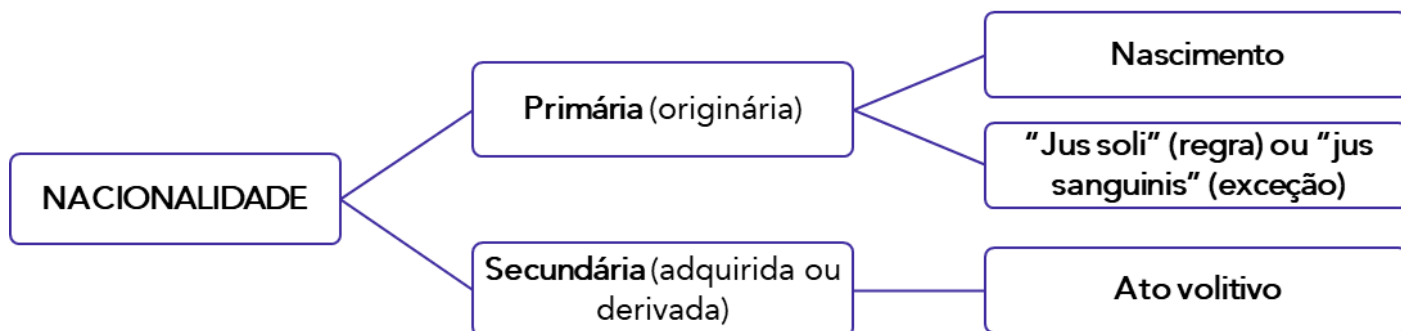
A **nacionalidade originária** é aquela que **resulta de um fato natural**, o nascimento; diz-se, portanto, que é uma forma involuntária de aquisição de nacionalidade. É atribuída ao indivíduo em razão de critérios sanguíneos ("*jus sanguinis*"), territoriais ("*jus soli*") ou mistos. Os brasileiros que recebem a nacionalidade originária são chamados de "**brasileiros natos**".

A **nacionalidade derivada**, por sua vez, é aquela cuja aquisição depende de **ato de vontade (ato volitivo)**, praticado depois do nascimento; diz-se que a nacionalidade derivada é obtida mediante

¹ MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.



a naturalização. Os brasileiros que recebem a nacionalidade derivada são chamados de "brasileiros naturalizados".



Vejamos, a seguir, como se dá a atribuição de nacionalidade originária e nacionalidade derivada no ordenamento jurídico brasileiro. Começemos com a **atribuição de nacionalidade originária**: quem são, afinal, os brasileiros natos?

Conforme já havíamos comentado, a nacionalidade originária pode ser estabelecida tanto pela **origem sanguínea** da pessoa ("*jus sanguinis*") quanto pela **origem territorial** ("*jus soli*"). Pelo primeiro critério, é nacional todo aquele filho de nacionais, independentemente de onde tenha nascido. Já pelo segundo, é nacional quem nasce no território do Estado que o adota, independentemente da origem sanguínea dos seus pais.

A Constituição Brasileira, como você verá a seguir, **adotou em regra o "*jus soli*"**. Há, entretanto, exceções, nas quais predomina o "*jus sanguinis*". Vamos à análise do art. 12 da CF?

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
- b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
- c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

No art. 12, inciso I, estão as hipóteses de **aquisição de nacionalidade originária**; em outras palavras, é esse dispositivo que define quem são os **brasileiros natos**. Tente memorizá-las, caro(a) aluno(a), pois elas são constantemente cobradas nos concursos em sua literalidade.

Na **alínea "a"**, é perceptível que a Constituição adotou o critério "*jus soli*", considerando brasileiro nato **qualquer pessoa nascida em território nacional**, mesmo que de pais estrangeiros. Entretanto, há uma exceção: se o nascido no Brasil for filho de estrangeiros que estejam a serviço de seu país, não será brasileiro nato.

Vamos a dois exemplos para ilustrar melhor esse dispositivo!



Suponha que Diego e Martha, casal de argentinos, venham ao Brasil passar suas férias. Martha está grávida, empolga-se com umas “caipirinhas” e acaba entrando em trabalho de parto. Pronto! Nasceu Dieguito Jr.! Trata-se de nascido no Brasil, filho de pais estrangeiros que não estavam a serviço de seu país (estavam de férias!). Será, então, brasileiro nato.

Agora, imagine que Vladislav Stepanovich, diplomata russo, venha servir aqui no Brasil, junto com sua esposa, Marianova Chevichenko. Marianova engravida e dá à luz, aqui no Brasil, o filho do casal, Vladislav Jr. Apesar de ter nascido em território brasileiro, Vladislav Jr. é filho de pais estrangeiros que estavam a serviço da Rússia. Portanto, ele não será brasileiro nato.

Dados esses exemplos, podemos resumir a aplicação da alínea “a”, vislumbrando **três situações possíveis**:

- a) Um filho de pai ou mãe brasileiros, ou ambos, nasce em território brasileiro: será brasileiro nato.
- b) Um filho de pais estrangeiros, sendo que um deles, ou ambos, esteja no Brasil a serviço de seu país, nasce em território brasileiro: **não será brasileiro nato**. Cabe destacar que é uma regra consuetudinária de direito internacional que os filhos de agentes de Estados estrangeiros, como diplomatas e cônsules, sejam normalmente excluídos da atribuição de nacionalidade pelo critério “*jus soli*”.

Cuidado! Para que seja excluída a atribuição de nacionalidade pelo critério “*jus soli*”, é necessário o **cumprimento cumulativo de 2 (duas) condições**:

- ambos os pais serem estrangeiros; e
- um dos pais ou ambos estarem a serviço de seu país.

Atenção! Imagine o seguinte caso! Um diplomata italiano está no Brasil a serviço de seu país e casa-se com uma brasileira. Eles têm um filho que nasce em território brasileiro. O filho será brasileiro nato, pois apenas uma das condições para a exclusão do critério “*jus soli*” foi cumprida (“*um dos pais ou ambos estarem a serviço de seu país*”). A outra condição (“*ambos os pais serem estrangeiros*”) não foi cumprida.

- c) Um filho de estrangeiros que não estão a serviço de seu país nasce em território brasileiro: **será brasileiro nato**.

Para finalizar os comentários sobre a alínea “a”, vale destacar que o conceito de **território brasileiro** abrange, além das terras delimitadas pelas fronteiras geográficas, o mar territorial e espaço aéreo.

Na **alínea “b”**, a Constituição estabelece que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O legislador constituinte adotou, aqui, o **critério “*jus sanguinis*”**, prevendo, todavia, um requisito adicional: o fato de **qualquer um dos pais (ou ambos) estar a serviço da República Federativa do Brasil**, o que significa qualquer serviço prestado por órgão ou entidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Suponha, por exemplo, que Miguel, diplomata brasileiro, vá servir na Alemanha. Lá ele conhece a alemã Denise Fürst e com ela tem um filho: Miguel Jr. Apesar de ter nascido no exterior, Miguel Jr. é filho de pai brasileiro que estava a serviço da República Federativa do Brasil. Ele será, portanto, brasileiro nato.



Resumindo o que dispõe a alínea “b”, a aquisição de nacionalidade por essa regra depende do cumprimento cumulativo de **dois requisitos**:

- a) Ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou de ambos.
- b) O pai ou a mãe, ou ambos, **deverão estar a serviço do Brasil** no exterior.

“Mas, professores, e se o indivíduo que nascer no exterior for filho de pai ou mãe brasileiros e estes não estiverem a serviço do Brasil?”

Excelente pergunta! Partimos, então, para a terceira hipótese de aquisição de nacionalidade originária, que está prevista na alínea “c”.

Na **alínea “c”**, a Constituição estabelece que são brasileiros natos “*os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira*”.

Assim, há **duas possibilidades** diferentes de aquisição de nacionalidade quando o indivíduo nasce no exterior, **filho de pai brasileiro ou mãe brasileira que não estão a serviço do Brasil**:

- a) O indivíduo é registrado em repartição brasileira competente; ou
- b) O indivíduo vem a residir no Brasil e opta, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Na **primeira possibilidade**, o **registro** do indivíduo perante repartição competente **é condição suficiente** para que ele seja considerado brasileiro nato. Na **segunda possibilidade**, o indivíduo precisa residir no Brasil e, além disso, manifestar sua vontade. É o que a doutrina denomina **nacionalidade potestativa**.

Ressalta-se que essa manifestação de vontade somente poderá ocorrer após a maioridade. Destaca-se que a opção pela nacionalidade brasileira deverá, nesse último caso, ser **feita em juízo**, em processo que tramita perante a Justiça Federal. Trata-se de processo de jurisdição voluntária, que se encerra com **sentença judicial que homologa a opção** feita pelo indivíduo. A homologação da opção pela nacionalidade brasileira produz **efeitos ex tunc**², o que faz com que o indivíduo seja considerado brasileiro nato desde seu nascimento.

“E se o filho de brasileiros que não estejam a serviço do Brasil e que tenha nascido no exterior vier a residir no país ainda enquanto menor? Qual será sua nacionalidade?”

Excelente pergunta! Nesse caso, o **menor será considerado brasileiro nato**. Entretanto, a aquisição definitiva de sua nacionalidade dependerá de sua manifestação após a maioridade. Uma vez tendo sido atingida a maioridade, fica suspensa a condição de brasileiro nato, enquanto não for efetivada a opção pela nacionalidade brasileira. A maioridade passa a ser, então, **condição suspensiva** da nacionalidade brasileira até o momento em que for feita a opção.

² RE 916.043/RS. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 31.03.2017.



HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) São brasileiros natos aqueles que nascem no exterior de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, a qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ou que sejam registrados em repartição brasileira competente.

Comentários:

A assertiva apresenta uma das possibilidades constitucionais vinculadas à caracterização de brasileiro nato, sendo considerado como um direito personalíssimo (exercido exclusivamente pelo indivíduo). É destinado àqueles que venham a optar pela nacionalidade brasileira apenas após atingida a maioridade, desde que sejam nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira e que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou ainda que venham a residir na República Federativa do Brasil. Questão correta.

(MPT – 2015) A nacionalidade potestativa será incorporada pelo indivíduo se for registrado em repartição brasileira no exterior e vier a residir no Brasil antes da maioridade.

Comentários:

A nacionalidade potestativa será adquirida quando o indivíduo nascer no exterior, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, e *não é registrado* em repartição brasileira competente. Aí, ele *vem a residir no Brasil e opta, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade*, pela nacionalidade brasileira. Questão errada.

(PC-DF – 2015) Suponha-se que Antônio tenha nascido no estrangeiro, sendo filho de pai brasileiro e mãe estrangeira. Nesse caso, Antônio poderá optar, em qualquer tempo, depois de atingir dezoito anos de idade, pela nacionalidade brasileira originária, desde que venha residir no Brasil.

Comentários:

É exatamente isso! Antônio se enquadra na hipótese do art. 12, I, alínea "c". São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou *venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade*, pela nacionalidade brasileira. Questão correta.

(DPE-RO – 2015) Ernesto, filho de pais brasileiros, nascido e registrado na República do Paraguai, ao atingir a maioridade, decide vir para o Brasil. Ao chegar neste País, consulta um Defensor Público a respeito dos seus direitos. É correto afirmar que Ernesto é considerado brasileiro nato pelo simples fato de seus pais serem brasileiros.

Comentários:

De jeito nenhum! O simples fato de ser filho de brasileiros não faz com que Ernesto seja brasileiro nato. Ernesto será brasileiro nato se vier a residir no Brasil e optar, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Questão errada.



(SSP-AM – 2015) Peter, filho de um casal austríaco, nasceu no território brasileiro quando seus pais aqui estavam a serviço da Embaixada da Áustria. Após o seu nascimento, permaneceu no Brasil por cerca de dez anos, até que a família retornou ao país de origem. Como Peter passou a ter sólidos laços afetivos com o Brasil, sendo frequentes as suas viagens a passeio para este país, tomou a decisão de candidatar-se a um cargo eletivo que é privativo de brasileiro nato. É possível afirmar que Peter somente pode ser considerado brasileiro nato caso sua família tenha providenciado o seu registro de nascimento no Brasil, enquanto aqui residiu.

Comentários:

Apesar de ter nascido no Brasil, Peter não será brasileiro nato. Isso porque ele é filho de pais estrangeiros que estavam no Brasil a serviço de seu país (no caso, a Áustria). Questão errada.

Dando continuidade à análise do art. 12, que tal verificarmos as condições para a **aquisição secundária (derivada) da nacionalidade**?

Art. 12. São brasileiros:

(...)

II - naturalizados:

- a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
- b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Observe que, no Brasil, a aquisição de nacionalidade derivada somente se dará por **manifestação do interessado** (ou seja, será sempre expressa), mediante **naturalização**.

Na **alínea "a"**, temos a hipótese de **naturalização ordinária**, concedida aos estrangeiros que cumpram os **requisitos descritos em lei** (Lei da Migração). No caso de **estrangeiros originários de países de língua portuguesa**, o processo de naturalização **é facilitado**, sendo apenas exigidos dois requisitos:

- a) Residência no Brasil por um ano ininterrupto; e
- b) Idoneidade moral.

Cabe destacar, entretanto, que o mero cumprimento dos requisitos não assegura ao estrangeiro a concessão da nacionalidade brasileira. A concessão da naturalização ordinária **é ato discricionário** do Chefe do Poder Executivo, ou seja, depende de uma análise quanto à conveniência e à oportunidade por parte deste.

Na **alínea "b"**, está prevista a **naturalização extraordinária**, que depende do cumprimento de **3 (três) requisitos**:

- a) Residência ininterrupta no Brasil por mais de quinze anos;
- b) Ausência de condenação penal; e
- c) Requerimento do interessado.



Ao contrário do que ocorre na naturalização ordinária, cumpridos esses três requisitos, o interessado tem **direito subjetivo à nacionalidade brasileira**. Portanto, esta não pode ser negada pelo Chefe do Executivo; trata-se de ato vinculado do Presidente da República.

O **STF já referendou esse entendimento**. No caso levado à apreciação da Corte, uma estrangeira que residia há mais de 15 anos ininterruptos no Brasil e sem condenação penal foi aprovada em concurso público. Obtida a aprovação, apresentou requerimento da sua naturalização extraordinária. Na data da posse, todavia, sua nacionalidade ainda não tinha sido reconhecida pelo Estado brasileiro. Diante dessa situação, seria nula a posse no cargo público?

Segundo o STF, o **reconhecimento da naturalização extraordinária pelo Poder Executivo gera efeitos declaratórios** (e não constitutivos), retroagindo à data de apresentação do requerimento. Assim, o requerimento da naturalização extraordinária seria suficiente para viabilizar a posse no cargo público.³

Por último, é importante destacar o entendimento do STF no sentido de que **não se revela possível**, em nosso sistema jurídico-constitucional, a **aquisição da nacionalidade brasileira jure matrimonii**, vale dizer, como efeito direto e imediato resultante do casamento civil".⁴ Isso porque tal hipótese não foi contemplada pela Constituição.

Esquemmatizando:

Brasileiros natos	Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país (critério "jus soli")
	Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil (critério "jus sanguinis")
	Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira (nacionalidade potestativa)
Brasileiros naturalizados	Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral (naturalização ordinária – concessão é ato discricionário do Presidente da República)
	Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira (naturalização extraordinária – concessão é direito subjetivo do interessado)

³ RE 264.848-5 / TO. Rel. Min. Carlos Ayres Britto. Julgamento em 29.06.2005.

⁴ Ext 1.121, Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento em 18.12.2009. Plenário, DJE de 25.06.2010.



HORA DE PRATICAR!



(MPT – 2015) A naturalização extraordinária apresenta como requisitos: residência no Brasil há quinze anos ininterruptos, ausência de condenação penal, requerimento do interessado e idoneidade moral.

Comentários:

A idoneidade moral não é requisito para a naturalização extraordinária. Questão errada.

(SEFAZ-PE – 2014) A naturalização extraordinária, que beneficia qualquer estrangeiro que resida no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, depende de requerimento, cuja resposta, em caso positivo, tem efeitos constitutivos.

Comentários:

O reconhecimento da naturalização extraordinária gera efeitos declaratórios (e não constitutivos). Questão errada.

Portugueses residentes no Brasil

Art. 12.

(...)

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

A Constituição Federal de 1988 estabelece condições favoráveis para os portugueses, que receberão **tratamento igual ao de um brasileiro naturalizado**. Segundo a doutrina, trata-se de uma situação de "*quase-nacionalidade*".

Para que possam receber esse tratamento, todavia, é necessário o cumprimento de dois requisitos:

- a) Os portugueses deverão ter **residência permanente** no Brasil; e
- b) Deverá haver **reciprocidade de tratamento** em favor dos brasileiros, ou seja, Portugal deverá conferir os mesmos direitos aos brasileiros que lá residam.

Veja que **não há atribuição de nacionalidade** aos portugueses nem aos brasileiros que residam em Portugal. O português vivendo com ânimo permanente no Brasil continua português; o brasileiro vivendo em Portugal continua brasileiro. O que existe é tão somente concessão de direitos inerentes aos nacionais do Estado. Dessa forma, não é necessário que um português se naturalize brasileiro para que possa gozar dos mesmos direitos que um brasileiro naturalizado, pois, sem fazê-lo, já deles pode usufruir.



HORA DE PRATICAR!



(TJ-SP – 2023) Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo os casos previstos nesta Constituição.

Comentários:

Nos termos do art. 12, §1º, da CF/88, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao **brasileiro**. Questão errada.

Condição jurídica do Nacionalizado

Segundo o art. 12, §2º, CF/88, *"a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição"*. Em outras palavras, os **brasileiros natos e os brasileiros naturalizados** devem ser tratados com **isonomia**. Somente poderá haver discriminação entre um e outro nos **casos previstos na própria Constituição**. Leis que discriminem entre brasileiros natos e naturalizados são flagrantemente inconstitucionais.

Uma das principais distinções entre brasileiros natos e naturalizados diz respeito à ocupação de alguns cargos, conforme previsto no art. 12, §3º, CF/88:

Art. 12.

(...)

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

- I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
- II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
- III - de Presidente do Senado Federal;
- IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- V - da carreira diplomática;
- VI - de oficial das Forças Armadas;
- VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Os cargos acima fazem parte de uma **lista taxativa**, caro(a) aluno(a)! Quem não está na lista não precisa ser brasileiro nato para assumir o cargo.

Como decorar a lista? Achando a lógica dela! Vamos à explicação...



O legislador constituinte buscou assegurar que o **Presidente da República** fosse brasileiro nato para garantir a soberania nacional, ou seja, para garantir que o Chefe do Executivo não usaria o cargo para servir a interesses de outros Estados. Para isso, também só permitiu a brasileiros natos o acesso a **cargos que podem suceder o Presidente**: Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Também em nome da defesa da soberania nacional, nosso constituinte restringiu o acesso à **carreira diplomática**. Isso porque o diplomata representa o Brasil em outros Estados, e poderia mais facilmente sucumbir aos interesses destes se fosse naturalizado. Seria difícil para um argentino naturalizado brasileiro celebrar um tratado que favorecesse o Brasil em detrimento da Argentina, por exemplo.

A explicação para o acesso somente de brasileiros natos aos dois últimos cargos é ainda mais óbvia! Somente o brasileiro nato pode ser **Oficial das Forças Armadas** ou **Ministro do Estado da Defesa**. Isso para diminuir o risco de os ocupantes desses cargos favorecerem qualquer outra nação em caso de guerra. Imagine as Forças Armadas pedirem a um naturalizado que bombardeie a terra em que nasceu! Dificilmente a ordem seria acatada, não é mesmo? E o Ministro da Defesa? Como planejará usar as Forças Armadas brasileiras contra seus próprios conterrâneos? Seu julgamento certamente ficaria comprometido, com graves danos à segurança do Brasil...

FIQUE ATENTO!



As bancas examinadoras adoram fazer pegadinhas sobre esse tema. Vejamos, abaixo, alguns detalhes aos quais você deve ficar bastante atento:

- 1) O Senador ou Deputado Federal **não precisa ser brasileiro nato**. Apenas devem ser brasileiros natos o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal.
- 2) O único Ministro de Estado que deve ser brasileiro nato é o **Ministro da Defesa**. Os outros Ministros podem ser brasileiros naturalizados. Como exemplo, o primeiro Ministro da Educação do Governo do Presidente Jair Bolsonaro foi um colombiano naturalizado brasileiro (Ricardo Vélez Rodríguez).
- 3) Os portugueses equiparados não podem ocupar cargos privativos de brasileiro nato. Isso porque eles recebem o tratamento de brasileiro naturalizado.

Há, ainda, outras distinções constitucionais entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados:

- a) O art. 89, inciso VII, da CF/88 estabelece que **6 (seis) vagas do Conselho de República**, órgão superior de consulta do Presidente da República, foram reservadas para **brasileiros natos**.
- b) O art. 5º, inciso LI, da CF/88 estabelece que os brasileiros natos não serão, em hipótese alguma, extraditados. Já os **brasileiros naturalizados poderão ser extraditados** em caso de



crime comum cometido antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

c) O art. 222 da CF/88 estabelece restrições ao direito de **propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens**. Só poderão ser proprietários desse tipo de empresa **brasileiros natos ou os naturalizados há mais de 10 anos**. Se essa empresa for uma sociedade, pelo menos **70% do capital total e votante** deverá pertencer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Um brasileiro naturalizado há menos de 10 anos também não poderá participar da gestão desse tipo de empresa.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Fortaleza – 2023) É condição de elegibilidade a cargo parlamentar ser brasileiro nato.

Comentários:

No âmbito parlamentar, atente-se que somente os cargos de Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Senado Federal são privativos de brasileiros natos. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) Os cargos de Vice-Presidente e de Presidente da República são privativos de brasileiros natos, mas o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser exercido por brasileiro naturalizado.

Comentários:

De acordo com o art. 12, §3º, da CF/88, os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Ministro do STF só podem ser exercidos por brasileiros natos. Questão errada.

(TJ-MG – 2015) São privativos de brasileiros natos os cargos de Presidente, Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministros dos Tribunais Superiores; Diplomatas de carreira; Oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa.

Comentários:

Pegadinha! Os cargos de Ministros dos Tribunais Superiores não são privativos de brasileiro nato. Apenas os Ministros do STF é que devem ser brasileiros natos. Questão errada.

Perda da Nacionalidade

A perda da nacionalidade é a **extinção do vínculo patrial** que liga o indivíduo ao Estado. No Brasil, a perda da nacionalidade ocorrerá nos termos do art. 12, § 4º, CF/88, já com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 131, de 3 de outubro de 2023:

Art. 12.

(...)

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:



I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

O § 4º do art. 12 da CF/88 teve sua redação modificada pela Emenda Constitucional nº 131/2023. **Antes dessa alteração, havia duas hipóteses de perda da nacionalidade:**

a) **Cancelamento de naturalização:** O cancelamento de naturalização deveria ser determinado por **sentença judicial**, em virtude de **atividade nociva ao interesse nacional**. Uma vez que tivesse transitado em julgado essa ação, o indivíduo somente poderia readquirir a nacionalidade brasileira mediante uma **ação rescisória**, não sendo possível uma nova naturalização. Destaca-se que, como não poderia deixar de ser, essa primeira hipótese de perda de nacionalidade somente se aplicava a brasileiros **naturalizados**.

b) **Aquisição de outra nacionalidade:** Essa segunda hipótese de perda de nacionalidade se aplicava tanto a brasileiros natos quanto a brasileiros naturalizados. É o que a doutrina denomina de **perda-mudança** ou de perda da nacionalidade por **naturalização voluntária**. Destaca-se que a **reaquisição** de nacionalidade brasileira no caso de perda por naturalização voluntária seria feita mediante **decreto do Presidente da República**, se o indivíduo estivesse domiciliado no Brasil.

Antes da EC nº 131/2023, perderia a nacionalidade brasileira aquele que adquirisse voluntariamente outra nacionalidade, **salvo nos seguintes casos:**

- **Reconhecimento de nacionalidade originária** pela lei estrangeira. Suponha, por exemplo, que Giani Canavarro (brasileiro nato) seja filho de pai italiano, portanto tenha direito, pela lei italiana, a ser também italiano nato. Veja que, nesse caso, a lei estrangeira está reconhecendo nacionalidade originária a Giani (afinal, ele será italiano nato). Portanto, ao adquirir a nacionalidade italiana, Giani **não perderia a nacionalidade brasileira**. Ele ficaria com dupla nacionalidade (polipatria).

- **Imposição de naturalização**, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Suponha que a lei de um país "X" determine que um indivíduo somente poderia se casar com um(a) nacional daquele país caso obtenha sua naturalização. Perceba que a naturalização está sendo imposta como uma condição para o exercício de um direito civil (o casamento). Logo, esse indivíduo, ao adquirir a nacionalidade estrangeira, **não perderia a nacionalidade brasileira**. Também nesse caso, o indivíduo ficaria com dupla nacionalidade.

Contudo, com a redação dada pela EC nº 131/2023, a Constituição passa a dispor que o cidadão **apenas perderá a nacionalidade brasileira se fizer um pedido por escrito**. Por outro lado, o texto



constitucional veda que a pessoa fique **apátrida**. Ou seja, o brasileiro que requisita a perda da sua nacionalidade somente pode fazê-lo a fim de obter outra nacionalidade.

Vale ressaltar que a pessoa **poderá readquirir a nacionalidade brasileira em um momento futuro**. Essa reaquisição da nacionalidade brasileira necessitará ser definida pela legislação ordinária, não estando prevista diretamente no texto constitucional. O § 5º do art. 12, incluído no texto constitucional pela EC nº 131/2023, trata desse assunto.

Em relação ao cancelamento da naturalização do brasileiro naturalizado (art. 12, § 4º, I), a EC nº 131/2023 substituiu a expressão "atividade nociva ao interesse nacional", antes existente no texto constitucional, por duas situações:

- Fraude no processo de naturalização; ou
- Atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



No MS 33.864/DF, o STF apreciou um caso bem interessante. Uma brasileira nata havia se naturalizado **norte-americana**, o que resultou na **perda da nacionalidade brasileira** mediante Portaria do Ministério da Justiça.

Os EUA pleitearam a extradição dessa mulher. Ela, então, ingressou com mandado de segurança pedindo a revogação da Portaria do Ministério da Justiça. Argumentou que a obtenção da nacionalidade norte-americana tinha como objetivo o pleno gozo de direitos civis, inclusive o de moradia.

O STF denegou o mandado de segurança, **reconhecendo a possibilidade de extradição**. Ficou consignado que, no caso, a aquisição da nacionalidade norte-americana havia ocorrido por livre e espontânea vontade, uma vez que ela já tinha o *green card*, o que lhe assegurava o direito de moradia e trabalho legal nos EUA.

Com esse entendimento do STF, podia-se afirmar **a possibilidade de extradição daquele que perdeu a condição de brasileiro nato pela aquisição de outra nacionalidade**.

Contudo, com a promulgação da EC nº 131/2023, passa a existir a possibilidade expressa de reaquisição da nacionalidade brasileira originária, o que em tese poderia impedir a extradição mencionada acima.



Língua e símbolos oficiais

Só para cobrirmos qualquer surpresa na prova, peço que leia o art. 13, transcrito a seguir, que somente poderá ser pedido em sua literalidade.

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

§ 1º - São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

§ 2º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-SP – 2023) Os símbolos da República Federativa do Brasil são a Constituição Federal, a bandeira, os hinos e o Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Conforme o art. 13 da CF/88, os símbolos da República Federativa do Brasil são a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

Nacionalidade

1. (FGV/PC-MG/Médico Legista/2025) Maria, de nacionalidade austríaca, encontra-se no território brasileiro desde meados do último ano. Em razão de sua integração, ainda que temporária, à sociedade brasileira, buscou se inteirar em relação aos direitos fundamentais de estatura constitucional que possui.

Após analisar a Constituição da República, Maria concluiu corretamente que

- A) tem os mesmos direitos dos brasileiros natos.
- B) tem os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados.
- C) não tem sua esfera jurídica alcançada pelos direitos fundamentais.
- D) possui os direitos fundamentais não privativos de brasileiros, natos ou naturalizados.
- E) tem os direitos fundamentais assegurados no ato que admitiu sua residência no território nacional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Maria não tem os mesmos direitos dos brasileiros natos. Como por exemplo, cito os cargos privativos de brasileiro nato, de acordo com o 12, § 3º CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Maria não tem os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados, segundo o art. 14, § 2º da CRFB/88: *“Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos”*.

LETRA C. INCORRETA. Maria terá sim, sua esfera jurídica alcançada pelos direitos fundamentais. De acordo com a doutrina e a jurisprudência do STF que entendem que basta o indivíduo estar no território nacional para que a seja possuidor de direito fundamental.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Maria possui os direitos fundamentais não privativos de brasileiros, natos ou naturalizados, segundo doutrina e a jurisprudência do STF, que entendem que basta o indivíduo estar no território nacional para que a seja possuidor de direito fundamental.

LETRA E. INCORRETA. É errado afirmar que Maria tem os direitos fundamentais assegurados no ato que admitiu sua residência no território nacional, pois basta o indivíduo estar no território nacional para que a seja possuidor de direito fundamental. Ou seja, não precisa de residência!

Gabarito: Letra D.



2. (FGV/PC-MG/Delegado/2025) Após o devido processo legal, João foi condenado, em sentença transitada em julgado, pela prática de crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no território italiano. Na época do seu nascimento, fato ocorrido no território brasileiro, seu pai, italiano, e sua mãe, espanhola, encontravam-se no Brasil a serviço da embaixada da Espanha. Dois anos após o nascimento, o casal e João passaram a morar na Itália, situação que permaneceu inalterada por trinta anos, perdurando até três meses atrás, quando João passou a residir no território brasileiro. Por essa razão, o governo italiano requereu a sua extradição à República Federativa do Brasil.

A extradição requerida, após as medidas possíveis a cargo de João, deve ser

- a) deferida, o que decorre da natureza do crime pelo qual João foi condenado, conclusão que independe de o extraditando ser brasileiro, ou não.
- b) deferida, considerando que João é estrangeiro e somente pode adquirir a nacionalidade brasileira pelo processo regular de naturalização.
- c) indeferida, considerando que João é brasileiro nato, em razão do critério do jus soli, não podendo ser extraditado.
- d) indeferida, caso João tenha sido registrado em repartição brasileira antes de se mudar para a Itália.
- e) deferida, salvo se João optar pela nacionalidade brasileira, o que a obstará.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Pegadinha clássica de prova! Os brasileiros natos não podem ser extraditados. Quanto aos naturalizados, estes podem ser extraditados no caso de cometimento de crime comum praticados antes da naturalização ou ainda, se comprovado envolvimento em tráfico ilícitos de entorpecentes ou drogas afins, de acordo com o art. 5º, inciso LI da CRFB/88:

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LETRA B. INCORRETA: Alternativa foi considerada errada pela banca pelo seguinte motivo. João, apesar de ter nascido em território brasileiro, é filho de mãe espanhola que estava a serviço da Espanha. Nesse aspecto, não seria considerado brasileiro nato por se enquadrar na exceção do art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88. Entretanto, se formos observar o lado paterno, especificamente, o pai é Italiano e não estava a serviço do seu país de origem (mas sim da



Espanha). Logo, na visão do examinador, isso já daria condição para que o filho do casal possa ser considerado brasileiro nato. Por consequência, teríamos a condição de brasileiro nato para João, estando o mesmo impossibilitado de ser extraditado, nos termos do art. 5º, inciso LI da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Essa alternativa foi considerada pela banca como correta, mas confesso que ela é polêmica. De acordo com a banca, João seria considerado brasileiro nato, porque seu pai não estava a serviço do seu país de origem, quando do seu nascimento. Apenas a sua mãe. Na prática, a banca seguiu a linha de raciocínio do professor Ingo Wolfgang Sarlet. O doutrinador faz uma interpretação um pouco diferente que é o seguinte: Olha: "se pelo menos um dos pais estrangeiros estiver a serviço de outro país (que não seja o seu de origem), tal fato já seria suficiente para que o indivíduo seja considerado brasileiro nato, adotando-se o critério Jus soli.

O problema desse raciocínio é o binômio de interpretação do texto constitucional que se revela. Digo isso, pois no caso apresentado, um dos pais estava a serviço do país de origem. Pelo lado materno, a mãe de João estava a serviço da Espanha. Logo, João não poderia ser considerado brasileiro nato. Mas, enfim....as problemáticas da FGV!

Confesso que esse não é o entendimento da doutrina majoritária, que sempre esclareceu que basta que apenas um dos genitores esteja a serviço do seu país de origem para seja enquadrada a exceção do art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88. O próprio professor Marcelo Novelino explica que não é necessário que ambos os pais estejam a serviço do país. Professor Valério Mazzuoli também caminha nesse sentido.

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! Apenas é necessário registro em repartição brasileira, na hipótese em que o nascimento aconteceu no exterior, o que não se enquadra na situação de João, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "c" da CRFB/88:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

LETRA E. INCORRETA. Apenas é possível a opção pela nacionalidade brasileira quando o nascimento ocorreu fora do Brasil, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "c" da CRFB/88. Tal situação não se adequa à situação do enunciado.

Gabarito: Letra C. (Gabarito apresentado pela FGV)*



3. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Joana, de nacionalidade austríaca, embora nunca tenha estado no território brasileiro, tinha grande ligação sentimental com a cultura brasileira. Para sua surpresa, ao completar dezoito anos de idade, foi informada por sua mãe que tinha nascido no território brasileiro quando seus pais aqui se encontravam a serviço de uma multinacional austríaca. Seus pais são Marie, de nacionalidade austríaca, e João, que tinha renunciado à nacionalidade brasileira, em momento anterior ao nascimento de Joana, e se naturalizado austríaco. Ao analisar se teria algum liame com a República Federativa do Brasil, Joana concluiu corretamente que é

- a) brasileira nata.
- b) estrangeira e somente pode adquirir a nacionalidade brasileira pelo processo regular de naturalização.
- c) estrangeira, mas pode adquirir a nacionalidade brasileira nata caso venha a residir no território brasileiro e opte por ela.
- d) estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira caso venha a residir no território brasileiro por um ano e tenha idoneidade moral.
- e) estrangeira, mas será considerada brasileira nata se João formular requerimento nesse sentido à autoridade competente.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! Os pais de Joana, não estavam a serviço do seu país de origem, tendo em vista que uma multinacional é uma empresa privada. Assim, Joana é brasileira nata por ter nascido em território brasileiro, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! Joana não é estrangeira, mas sim brasileira nata, porque nasceu em território brasileiro e seus pais não estavam a serviço do país de origem. Consequentemente se enquadra na hipótese descrita no art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.



LETRA C. INCORRETA. Na verdade, Joana é brasileira nata, já que nasceu no Brasil e seus pais não estavam a serviço da Áustria, conforme art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA, Não é necessária a solicitação de naturalização, porque Joana é brasileira nata, já que nasceu em território brasileiro e seus genitores não estavam a serviço do país de origem, consoante art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não se faz necessário a solicitação de requerimento, tendo em vista que Joana é brasileira nata, porque nasceu no território brasileira e seus pais não estavam a serviço do país de origem, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

4. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Pedro, nascido em Timor-Leste, tinha grande familiaridade com a cultura brasileira, o que era facilitado pelo fato de a língua portuguesa ser uma das línguas oficiais. Após residir um ano no território brasileiro, período em que frequentou um curso de graduação em uma universidade pública, decidiu se naturalizar brasileiro.

É correto afirmar, à luz da Constituição da República, que Pedro

- a) já adquiriu a nacionalidade brasileira.
- b) também deve apresentar idoneidade moral para obter êxito no pedido de naturalização.
- c) deve cumprir os requisitos aplicáveis à generalidade dos estrangeiros para se naturalizar.
- d) precisa residir por quinze anos ininterruptos no território brasileiro e sem condenação criminal.
- e) possui a quase-nacionalidade brasileira, desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros em Timor-Leste.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Pedro ainda não detém a nacionalidade brasileira, tendo em vista que precisa ter idoneidade moral, de acordo com o art. 12, inciso II, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição determina que se o estrangeiro for originário de país de língua portuguesa, a CRFB/88 determina um processo diferenciado e mais facilitado, desde que haja o cumprimento de dois requisitos: residência por um ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral, de acordo com o art. 12, inciso II, alínea "a" da CRFB/88:



II - naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

LETRA C. INCORRETA. Nesse caso, é aplicado a naturalização ordinária, porque Pedro é originário de país de língua portuguesa, sendo apenas necessário a residência por um ano ininterrupto no Brasil e a comprovação da idoneidade moral, não sendo necessário cumprir os requisitos exigidos para a naturalização extraordinária.

LETRA D. INCORRETA. Não, pessoal! Pedro é originário de país de língua portuguesa, e nesse caso a Constituição possibilita um processo de naturalização facilitado, sendo exigido apenas a residência no Brasil por um ano ininterrupto e idoneidade moral, de acordo com o art. 12, inciso II, alínea "b" da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Para Pedro adquirir a nacionalidade brasileira é necessário permanecer no Brasil por um ano ininterrupto e comprovar a idoneidade moral, não sendo necessário haver reciprocidade em favor dos brasileiros em Timor-Leste, de acordo com o art. 12, inciso II, alínea "a" da CRFB/88:

Gabarito: Letra B.

5. (FGV/EPE/Advogado/2024) Pascoal e Marie, ambos de nacionalidade francesa e que se naturalizaram brasileiros, se encontravam em território belga, a serviço de uma fábrica chinesa de conectores, quando Anne, fruto da união do casal, nasceu. Logo após o nascimento de Anne, ocorreu o cancelamento da naturalização de Pascoal e Marie por força de sentença judicial transitada em julgado.

Anne, que estava residindo na França, quando completou vinte anos de idade, foi condenada pela prática de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, mas conseguiu fugir para o território brasileiro logo em seguida, passando a nele residir em caráter permanente. Ato contínuo, foi requerida a extradição de Anne.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Anne

a) é brasileira nata, logo, não pode ser extraditada.

b) é brasileira nata e pode ser extraditada, considerando o crime praticado.



- c) caso opte pela nacionalidade brasileira, não poderá ser extraditada.
- d) embora seja estrangeira, não pode ser extraditada, considerando a natureza do crime praticado.
- e) somente terá reconhecida a nacionalidade brasileira nata caso tenha sido registrada em repartição brasileira competente na Bélgica, o que obstará a extradição.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Cuidado! Quando do nascimento de Anne, seus genitores eram brasileiros naturalizados, consequentemente ela adquiriu a nacionalidade pelo critério jus sanguinis. No entanto, os seus pais tiveram a naturalização cancelada apenas após Anne ter completado 18 anos. Nessa hipótese, a Constituição possibilita que Anne possa ser considerada brasileira nata caso venha a residir no Brasil e opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira.

LETRA B. INCORRETA. De forma alguma! Anne só será brasileira nata se vier a residir no Brasil e opte, após adquirida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Além disso, a Constituição proíbe a extradição do brasileiro nato, nos termos do art. 5º, inciso LI da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Anne nasceu em território estrangeiros de pais brasileiros naturalizados, os quais perderam a sua naturalização após sua filha completar 18 anos de idade. Nesse caso, Anne pode ser considerada brasileira nata, se vier a residir no Brasil e escolher a qualquer tempo, após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Consequentemente, nesse ocasião ela não poderá ser extraditada, já que a Constituição proíbe a extradição de brasileiro, conforme art. 12, inciso I, alínea "c" e art. 5º, inciso LI, ambos da CRFB/88:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

Art. 5º da CRFB/88:

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;



LETRA D. INCORRETA. Anne não é estrangeira, mas sim brasileira nata, caso assim opte e venha a residir no Brasil. Além disso, pode ocorrer a extradição do brasileiro naturalizado no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso LI da CRFB/88).

LETRA E, INCORRETA. Um indivíduo filho de pais brasileiros, que venha a nascer em território estrangeiro, caso não tenha sido registrado em repartição brasileira, é considerado brasileiro nato, caso venha a residir no Brasil, e opte, em qualquer tempo, após atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Gabarito: Letra C.

6. (FGV/TRF 1ª Região/Analista Judiciário/2024) João, filho de Johan, alemão naturalizado brasileiro, e de Maria, espanhola naturalizada brasileira, nasceu quando seus pais se encontravam em solo belga a serviço da embaixada da França. Logo após alcançar a maioridade, ainda em solo belga, João consultou a Constituição da República Federativa do Brasil para verificar se teria a nacionalidade brasileira. Ao fim de suas reflexões, João concluiu corretamente que:

- a) é brasileiro nato;
- b) é brasileiro naturalizado;
- c) pode se naturalizar brasileiro caso comprove a residência no território brasileiro por um ano ininterrupto;
- d) pode optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, desde que venha a residir no território brasileiro;
- e) somente será considerado brasileiro nato se tiver sido registrado em repartição brasileira em solo belga.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. João ainda não é brasileiro nato, porque para adquiri-la, teria que residir no Brasil e a qualquer tempo, após atingida a maioridade escolher pela nacionalidade brasileira, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "c" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! João nasceu de pais brasileiros, mas não foi registrado em repartição brasileira. No entanto, a Constituição possibilita que nesses casos, o indivíduo adquira



a nacionalidade, se vier a residir no Brasil e a qualquer tempo, após fazer 18 anos, opte pela nacionalidade brasileira e nesse caso, será considerado brasileiro nato.

LETRA C. INCORRETA. Essa hipótese é reservada para os estrangeiros originários de países de língua portuguesa, os quais nesse caso, são considerados brasileiros naturalizados, de acordo com o art. 12, inciso II, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! João nasceu de pais brasileiros, mas não foi registrado em repartição brasileira, assim a Constituição possibilita que ele, residindo no Brasil, após atingir a maioridade, adquira a nacionalidade brasileira, se assim optar, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "c" da CRFB/88:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

LETRA E. INCORRETA. Mesmo não tendo sido registrado na repartição brasileira competente, ainda sim haverá a possibilidade do indivíduo se tornar um brasileiro nato. É necessário que venha a residir no Brasil e opte a qualquer tempo, após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "c" da CRFB/88

Gabarito: Letra D.

7. FGV/PM-RJ/Oficial/2024) Maria, brasileira nata, morava há muitos anos no exterior. No início deste mês, embora não tenha adquirido outra nacionalidade, formulou pedido expresso de perda da nacionalidade perante a autoridade brasileira competente, por entender que os seus laços com a República Federativa do Brasil, em uma perspectiva axiológica, tinham sido dissolvidos.

Considerando os balizamentos oferecidos pela ordem constitucional, é correto afirmar, em relação ao pedido formulado, que:

- a) não pode ser acolhido, pois a nacionalidade brasileira é irrenunciável;
- b) a nacionalidade brasileira pode ser objeto de renúncia, sendo vedada a sua reaquisição;



- c) embora seja admitida a renúncia da nacionalidade brasileira, isso não é possível em relação a Maria;
- d) a nacionalidade brasileira pode ser objeto de renúncia, mas a sua reaquisição está sempre sujeita à discricionariedade da autoridade administrativa competente;
- e) a nacionalidade brasileira pode ser objeto de renúncia, mas Maria pode readquiri-la, o que ocorrerá em caráter derivado, com a naturalização, não em caráter originário.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, há previsão Constitucional quanto a renúncia da nacionalidade. Tal hipótese é permitida através de pedido expresso perante autoridade brasileira competente, salvo se resultar em apatridia, de acordo com o art. 12, § 4º, inciso II da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A nossa Constituição Federal permite a reaquisição da nacionalidade, não sendo a renúncia um fato impeditivo, de acordo com o art. 12, § 5º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A questão afirma que Maria ainda não adquiriu outra nacionalidade e deseja renunciar a sua nacionalidade brasileira. Nesse contexto, resultaria na condição de "apatridia", que não é permitida pela Constituição Federal. Assim, mesmo que haja previsão Constitucional quanto à renúncia da nacionalidade brasileira, tal fato não pode ser aplicado a Maria, já que não cumpriu com os requisitos (art. 12, § 4º, inciso II da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. A Constituição permite a reaquisição da nacionalidade, no entanto deve seguir os requisitos da lei ordinária, de acordo com o art. 12, § 5º da CRFB/88:

LETRA E. INCORRETA. A reaquisição da nacionalidade não ocorre através da naturalização, mas sim através da observância dos requisitos estabelecidos em lei formal (art. 12, § 5º da CRFB/88).

Gabarito: Letra C.

8. (FGV/TRF 1ª Região/Técnico Judiciário/2024) João, brasileiro nato e sem nenhuma outra nacionalidade, adquiriu uma convicção filosófica que valoriza a individualidade e é refratária a qualquer submissão ao poder originário de mando que é próprio do Estado de Direito. Por tal razão, formulou pedido de perda da nacionalidade brasileira à autoridade brasileira competente.

O pedido de João, à luz da Constituição da República:

- a) deve ser acolhido, considerando o caráter disponível da nacionalidade;



- b) não pode ser acolhido, pois João somente tem a nacionalidade brasileira;
- c) deve ser acolhido, pois a objeção de consciência é reconhecida pela ordem constitucional;
- d) pode ser acolhido, ou não, pela autoridade competente, conforme o interesse público subjacente ao pedido;
- e) não pode ser acolhido, pois a ordem constitucional considera a nacionalidade um direito indisponível, não admitindo pedidos dessa natureza.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, em razão de João não ter adquirido outra nacionalidade, a Constituição não permite a renúncia da nacionalidade brasileira, já que resultaria em apatridia, de acordo com o art. 12, § 4º, inciso II da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. Exatamente! É o nosso gabarito! João apenas possui nacionalidade brasileira e, em razão disso, não pode renunciar à sua nacionalidade. Tal fato significaria a condição de apatridia, vedada pela Constituição Federal em seu art. 12, § 4º, inciso II:

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

LETRA C. INCORRETA. A objeção de consciência não se aplica ao caso específico aduzido no enunciado. Além disso, o pedido de João não deve ser acolhido, já que ele não adquiriu outra nacionalidade e a renúncia resultaria na apatridia, hipótese vedada pelo nosso Texto Constitucional.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! Caso venha a resultar em apatridia, a renúncia da nacionalidade brasileira é proibida de acordo com o art. 12, § 4º, inciso II da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Claro que não! A renúncia da nacionalidade brasileira é admitida na Constituição Federal, desde que não resulte na apatridia, situação proibida de acordo com o art. 12, 4º, inciso II da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

9. (FGV/TRF 1ª Região/Analista Judiciário/2024) Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Ane, de cidadania espanhola, ali se encontravam a serviço da embaixada espanhola. Após ter vivido por cinco anos no Brasil, mudou-se para a Austrália juntamente com



seus pais, que passaram a atuar na iniciativa privada. Logo após atingir a maioridade, o que ocorreu em território australiano, foi condenada pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tendo fugido para o Brasil. Essa conduta redundou na formulação do seu pedido de extradição pelo governo australiano.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Maria é:

- a) estrangeira, sendo possível o deferimento da extradição;
- b) brasileira nata, o que obsta o deferimento da extradição;
- c) estrangeira, mas, caso se naturalize brasileira, não será possível a extradição;
- d) brasileira nata, mas a natureza do crime pelo qual foi condenada permite a sua extradição;
- e) estrangeira, salvo se optar pela nacionalidade brasileira, o que impedirá a extradição.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Apesar de Maria ter nascido em solo brasileiro, seus pais estrangeiros estavam a serviço do país de origem, consequentemente é considerada estrangeira, sendo possível sua extradição (Art. 5º, inciso LI da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Maria não é brasileira nata, mas sim estrangeira, tendo em vista que seus pais estrangeiros estavam no Brasil, a serviço do país de origem. Logo, pode ser extraditada ao seu país de origem, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "a" e art. 5º, inciso LI da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Apesar de ser correto afirmar que, após a naturalização, a extradição por crimes cometidos antes desse processo é permitida em determinados fatos delituosos, essa alternativa não se aplica à situação de Maria, pois ela ainda não passou pela naturalização.

LETRA D. INCORRETA. Maria não é brasileira nata, mas sim estrangeira e mesmo que fosse não poderia ser extraditada, já que a Constituição não permite a extradição de brasileiros natos, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "a" e art. 5º, inciso LI da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. De fato, Maria é estrangeira, mas apenas optar pela nacionalidade brasileira não impede a sua extradição, já que o crime praticado antes da naturalização é justificativa para ser extraditada, de acordo com o art. 5º, inciso LI da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.



10. (FGV/DNIT/Analista Administrativo – Área Administrativa/2024) O princípio da nacionalidade, estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 configura-se como um dos elementos fundamentais que definem a relação jurídica entre o indivíduo e o Estado. Com relação à nacionalidade, analise os itens a seguir.

I. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, são brasileiros natos.

II. Os nascidos no estrangeiro que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, são brasileiros natos.

III. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, são brasileiros natos.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) III, apenas.

Comentários:

Item I: CORRETO. Trata-se da atribuição originária na condição de brasileiro nato conferida pelo art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

Item II: ERRADO. Não é uma condição atribuída pela Constituição para brasileiro nato. As hipóteses para nascidos no estrangeiro estão previstas nas alíneas "b" e "c".

Itens III: CORRETO. Trata-se de uma hipótese que gera atribuição originária de nacionalidade para nascidos fora do Brasil. Vejamos o art. 12: "São brasileiros: I - natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país".

Gabarito: Letra C.

11. (FGV/TCE-PA/Técnico de Controle Externo – Área Administrativa/2024) Joana nasceu no território da República Dominicana quando seus pais, Allan, francês naturalizado brasileiro, e Eunice, de nacionalidade belga, ali se encontravam a serviço da embaixada da Espanha. Logo



após o nascimento de Joana, Allan perdeu a nacionalidade brasileira por força de sentença judicial transitada em julgado. Ao completar dezoito anos de idade e já residindo no território brasileiro, Joana consultou um especialista para saber qual é a sua nacionalidade na perspectiva da Constituição da República de 1988. Foi corretamente esclarecido a Joana que ela é

- a) brasileira nata.
- b) brasileira naturalizada.
- c) estrangeira, mas pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira.
- d) brasileira nata, desde que resida por quinze anos ininterruptos no território brasileiro.
- e) estrangeira, somente sendo possível adquirir a nacionalidade brasileira pelo processo regular de naturalização.

Comentários:

A questão trata da hipótese de um filho de brasileiro que nasceu fora do Brasil. No caso, Joana, pode vir a ser considerada brasileira nata desde que observe o art. 12, inciso I, alínea "c" da Constituição. Olha só:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira";

Como o enunciado dizia que Joana completou 18 anos e estava residindo no Brasil, entende-se que ela é estrangeira, mas tem a possibilidade de se enquadrar na condição de brasileira nata (atribuição originária).

"Ah...mas o pai dela perdeu a nacionalidade brasileira". Então, a perda da nacionalidade brasileira ocorreu após o nascimento de Joana. A doutrina entende que a aferição da condição de nacionalidade dos pais é quando do nascimento. Ato posterior não influencia.

Gabarito: Letra C.

12. (FGV/TJ-AP/2024)

Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Belarmina, aqui se encontravam a serviço da embaixada da Espanha, país do qual eram nacionais. Pouco menos de cinco anos



depois, passou a residir na Argentina juntamente com sua família, onde permaneceu até atingir a maioridade, o que ocorreu no último ano, momento em que passou a residir no Brasil.

Maria é:

- a) brasileira nata;
- b) brasileira naturalizada;
- c) estrangeira, mas pode optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo;
- d) estrangeira e irá adquirir a nacionalidade brasileira caso resida no Brasil por um ano ininterrupto, sem condenação penal, e requeira essa nacionalidade;
- e) estrangeira, sendo considerada brasileira naturalizada caso resida no Brasil por mais de quinze anos ininterruptos, sem condenação penal, e requeira essa nacionalidade.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Maria é estrangeira, porque apesar de ter nascido no Brasil, seus pais estrangeiros estavam a serviço de seu país de origem, de acordo com o art. 12, I, a da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Maria não é brasileira naturalizada, porque não cumpriu os requisitos estabelecidos no art. 12, II da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Maria é estrangeira e poderá se tornar brasileira naturalizada, após cumprir os requisitos do art. 12, II da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não se aplica os referidos requisitos, porque Maria não é originária de um país de língua portuguesa.

LETRA E. CORRETA. Apesar de Maria ter nascido em território brasileiro, seus pais são estrangeiros a serviço de seu país de origem. Logo, Maria é estrangeira, com base no art. 12, I, a da CRFB/88.

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

Maria é estrangeira, mas poderá se tornar brasileira naturalizada, após residir no país por mais de 15 anos, de forma ininterrupta, não ter condenação criminal e requerer a naturalização, conforme o art. 12, II, b da CRFB/88.

Art. 12. São brasileiros:

II - naturalizados:



b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Gabarito: Letra E.

13. (FGV/TJ-AP/2024) Maria nasceu em território brasileiro quando seus pais, Andrea e Patrícia, cidadãos italianos, aqui se encontravam a serviço de uma multinacional italiana. Logo após o nascimento, Maria dirigiu-se com a família para o exterior, vindo a renunciar à cidadania brasileira. Após esses acontecimentos, Maria foi acusada da prática de crime em determinado país europeu, tendo fugido para o Brasil, o que levou o referido país a requerer a sua extradição.

Considerando os balizamentos dessa narrativa, é correto afirmar, na perspectiva exclusivamente da Constituição da República, que:

- a) Maria somente pode ser extraditada caso seja acusada de atos de terrorismo ou de tráfico ilícito de entorpecentes;
- b) como o crime foi praticado no exterior, a extradição é possível independentemente da nacionalidade de Maria;
- c) como Maria jamais foi brasileira, não poderia renunciar a essa nacionalidade, sendo possível a sua extradição;
- d) a reaquisição da nacionalidade brasileira é possível, desde que sejam observados os termos da lei;
- e) a cidadania brasileira é irrenunciável, logo, Maria não pode ser extraditada em nenhuma hipótese.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Quando a pessoa renuncia à sua nacionalidade brasileira, ela perde os direitos e deveres advindos dessa nacionalidade. Logo, na referida situação, Maria poderia ser extraditada.

LETRA B. INCORRETA. Se Maria fosse brasileira nata, não poderia ser extraditada. Logo, não é correto afirmar que a extradição independe da nacionalidade.

LETRA C. INCORRETA. Maria foi considerada brasileira nata, porque nasceu no Brasil, sendo possível renunciar à nacionalidade, nos termos do art. 12, §4º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Maria nasceu em território brasileiro e seus pais estrangeiros não estavam a serviço do país de origem, assim Maria foi considerada brasileira nata. Mesmo que em momento anterior tenha renunciado a nacionalidade brasileira, poderá



readquiri-la, nos termos do art. 12, §5º da CRFB/88. “A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei”.

LETRA E. INCORRETA. É possível a renúncia da nacionalidade brasileira, devendo ser feita nos termos do art. 12, § 4º, inciso II da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

14. (FGV/CVM/2024) Johan e Marta, casados e de nacionalidade alemã, obtiveram o deferimento da nacionalidade brasileira e, ato contínuo, deixaram o território nacional e passaram a trabalhar na Bélgica, a serviço da embaixada argentina. Da união desse casal nasceu Peter, fato ocorrido em solo belga, sendo a criança ali registrada. Cerca de três anos após o nascimento de Peter, seus pais perderam a nacionalidade brasileira, o que ocorreu com estrita observância do devido processo legal.

Com vinte anos de idade, Peter decidiu morar no território brasileiro e consultou um especialista a respeito de sua nacionalidade, sendo-lhe corretamente informado que:

- a) ele é estrangeiro, já que nasceu no exterior quando seus pais se encontravam a serviço de outro país, devendo cumprir os requisitos exigidos da generalidade dos estrangeiros para a obtenção da nacionalidade brasileira;
- b) ele é brasileiro nato, por ser filho de brasileiros, o que decorre do princípio do *jus sanguinis*, ainda que seus pais tenham perdido a nacionalidade em momento posterior;
- c) ele pode vir a ser considerado brasileiro nato, desde que seus pais, antes de perderem a nacionalidade brasileira, o tenham registrado perante a repartição competente;
- d) como seus pais perderam a nacionalidade brasileira antes de Peter alcançar a maioridade, não é possível que ele venha a obter a nacionalidade brasileira nata;
- e) ele será considerado brasileiro nato caso venha a residir no território brasileiro e opte, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Peter poderá ser brasileiro nato, na hipótese de vir a residir em território brasileiro e após atingida a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira, de acordo com o art.12, inciso I, alínea "c" da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Para Peter ser considerado brasileiro nato, no seu caso não basta apenas o critério *jus sanguinis*. Assim, é necessário que Peter venha residir no Brasil e, após atingida a maioridade, opte pela nacionalidade brasileira, conforme art. 12, inciso I, alínea "c" da CRFB/88.



LETRA C. INCORRETA. A questão não nos dá a informação de que Peter foi registrado em repartição brasileira. Assim, Peter terá que residir no Brasil e, após atingida a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira, para ser considerado brasileiro nato, conforme art. 12, inciso I, alínea "c" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A perda da nacionalidade é personalíssima, não atingindo terceiros. Na época de seu nascimento, os pais de Peter eram brasileiros, logo, este poderá ser considerado brasileiro nato, em razão da nacionalidade potestativa, conforme art. 12, inciso I, alínea "c" da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a CRFB/88, em seu art. 12, inciso I, alínea "c", Peter poderá ser considerado brasileiro nato, se vir a residir no Brasil e optar, após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. A condição da alínea "c" permite que um filho de pai ou mãe brasileira que não esteja a serviço do Brasil e que venha a nascer no exterior possa ser considerado brasileiro nato. A situação de Peter se enquadra nessa hipótese, já que, quando do seu nascimento, apesar de ter ocorrido em território estrangeiro, seus genitores eram brasileiros, se adequando ao critério *jus sanguinis*.

Gabarito: Letra E.

15. (FGV/TCE-GO/2024) Mara, de nacionalidade brasileira, casou com Stevenson, de nacionalidade holandesa, e passou a viver na Áustria. Com o objetivo de facilitar sua integração no país em que residia, não como requisito para a fruição de direitos civis, Mara decidiu se naturalizar austríaca.

Após alguns anos, Mara consultou a legislação vigente com o objetivo de verificar a possibilidade de vir a perder a nacionalidade brasileira, tendo concluído corretamente que

- a) ao casar com Stevenson, em razão do *jus nuptias*, ela adquiriu a nacionalidade holandesa, perdendo a brasileira;
- b) ao se naturalizar austríaca, nas circunstâncias indicadas, ela perdeu a nacionalidade brasileira;
- c) não será possível a realização do desiderato de Mara, pois se tornará apátrida, o que é vedado;
- d) a nacionalidade, por estar integrada aos direitos da personalidade, é irrenunciável;
- e) ela terá que fazer pedido expresso à autoridade brasileira.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não há previsão de perda de nacionalidade em razão do *jus nuptias*.



LETRA B. INCORRETA. É errado afirmar que ela perdeu a nacionalidade ao se naturalizar austríaca.

LETRA C. INCORRETA. Não se tornará apátrida, já que se naturalizou austríaca.

LETRA D. INCORRETA. A CF/88 autoriza a renúncia da nacionalidade brasileira, exceto situações que acarretem apatridia.

LETRA E. CORRETA. Para perder a nacionalidade brasileira após a naturalização em outro país, é necessário que a pessoa faça um pedido expresso à autoridade brasileira. Nesse sentido, confira a previsão do art. 12 da CRFB/88:

§ 4º - Será declarada a **perda da nacionalidade** do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua **naturalização**, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

II - fizer **pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira** perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, **não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária**, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023).

Gabarito: Letra E.

16. (FGV/TJ-MS/2024) Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, sendo um deles de nacionalidade paraguaia, e o outro de nacionalidade argentina, aqui se encontravam em gozo de férias. Logo após o nascimento, a família retornou ao Paraguai e poucos meses depois passou a residir no México, tendo Maria se naturalizado mexicana ao atingir a maioridade. Ao ser acusada da prática de um crime, Maria fugiu para o território brasileiro, tendo aqui estabelecido residência, o que levou o governo mexicano a requerer a sua extradição.

À luz dessa narrativa, é correto afirmar que Maria:

- a) não pode ser extraditada, por ser brasileira nata;
- b) pode ser extraditada, pois ela não tem nacionalidade brasileira;
- c) somente não pode ser extraditada caso tenha optado pela nacionalidade brasileira;



d) ainda que tenha se naturalizado brasileira, pode ser extraditada a depender do crime de que é acusada;

e) pode ser extraditada, pois o crime foi praticado em momento anterior a eventual opção pela nacionalidade brasileira.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Maria é considerada brasileira nata, uma vez que nasceu no Brasil. De acordo com a Constituição Federal, em seu art. 12, I, a, são brasileiros natos os indivíduos que nascerem no território nacional, independentemente da nacionalidade dos pais.

No caso de Maria, como seus pais estavam no Brasil apenas de férias, não a serviço de seu país, isso não afeta sua condição de brasileira nata. Portanto, a disposição constitucional reconhece o direito à nacionalidade brasileira pelo simples fato do nascimento em solo brasileiro.

Com relação à extradição, o texto constitucional determina que nenhum brasileiro será extraditado, exceto o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, nos termos do art. 5º, LI.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque Maria não pode ser extraditada, porque adquiriu a nacionalidade primária, em razão de ter nascido em solo brasileiro.

LETRA C. INCORRETA. Não há necessidade de Maria optar, ela é brasileira nata, de acordo com o art. 12, I, a da CRFB/88, ela não se encaixa na alínea c.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque Maria não pode ser extraditada, uma vez que é brasileira nata, de acordo com o art. 12, I, a da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não interessa o momento da prática do crime, já que ela é brasileira nata e não pode ser extraditada.

Gabarito: Letra A.

17. (FGV/TJ-SC/2024) Peter e Marie, de nacionalidade suíça, se encontravam em solo brasileiro, atuando como representantes comerciais de uma indústria alemã de semicondutores, quando sua filha Joanne nasceu. Poucos meses depois, retornaram para a Suíça.

Nesse caso, é correto afirmar que Joanne:

a) é brasileira nata;

b) é brasileira naturalizada;



- c) terá sua nacionalidade brasileira reconhecida caso opte por ela após atingir a maioridade;
- d) terá sua nacionalidade brasileira reconhecida caso venha a residir no Brasil e opte por ela a qualquer tempo;
- e) será brasileira nata caso seus pais, antes de retornarem para a Suíça, tenham promovido o seu registro no Brasil.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos aqui o nosso gabarito! Joanne adquiriu a nacionalidade brasileira através do critério territorial, uma vez que seu nascimento aconteceu no Brasil, e seus pais, apesar de serem estrangeiros, não estavam à serviço de seu país de origem, conforme o art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque Joanne é brasileira nata, já que sua nacionalidade foi adquirida através do critério territorial e seus pais não estarem à serviço do país de origem, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não é necessário reconhecer sua nacionalidade quando atingir a maioridade, já que Joanne é brasileira nata, cuja nacionalidade adquiriu no momento de seu nascimento, por ter ocorrido em solo brasileiro e seus pais não estarem à serviço do país de origem, consoante disposição do art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Joanne é brasileira nata, sendo a sua nacionalidade adquirida através do critério territorial e seus pais não estão à serviço do país de origem, consoante disposição do art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Joanne adquiriu a nacionalidade brasileira desde seu nascimento, uma vez que ocorreu em terras brasileiras, sendo considerada brasileira nata.

Gabarito: Letra A.

18. (FGV/TJ-SC/2024) Maria e Raul, de nacionalidade espanhola, se encontravam no território brasileiro, a serviço da embaixada da Espanha, quando, da união de ambos, nasceu Rebeca. Apesar de ter residido na Espanha durante a maior parte da sua vida, Rebeca, ao atingir a maioridade, decidiu que iria fixar residência no Brasil, onde pretendia seguir carreira política.

Ao consultar um especialista a respeito dessa possibilidade, foi corretamente esclarecido a Rebeca que:

- a) ainda que adquira a nacionalidade brasileira, ela não poderá requerer o seu alistamento eleitoral e, conseqüentemente, concorrer a cargos eletivos;



- b) caso adquira a nacionalidade brasileira, ela poderá promover o seu alistamento eleitoral e concorrer a diversos cargos eletivos, incluindo ao de senadora;
- c) bastará que ela opte pela nacionalidade brasileira, após fixar residência no Brasil, para que seja considerada brasileira nata, podendo concorrer a qualquer cargo eletivo;
- d) apesar de não ter nacionalidade brasileira, não havia óbice ao seu alistamento eleitoral, não lhe sendo permitido concorrer, apenas, ao cargo eletivo de presidente da república;
- e) seria preciso adquirir a nacionalidade brasileira como requisito para o alistamento eleitoral, não lhe sendo permitido concorrer, apenas, aos cargos eletivos de presidente e vice-presidente da república, e de senadora.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição determina condição de elegibilidade à nacionalidade brasileira, independentemente de ser nato ou naturalizado. Logo, se Rebeca se naturalizar brasileira poderá requerer seu alistamento eleitoral, podendo concorrer aos cargos políticos especificados pela CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Rebeca poderá se naturalizar brasileira, se cumprindo os requisitos exigidos no art. 12, inciso II, alínea b da CRFB/88. Por conseguinte, poderá requerer seu alistamento eleitoral, podendo concorrer aos cargos políticos que não são privativos dos brasileiros natos, sendo um deles, o cargo de senadora. No entanto, não pode ocupar a presidência do Senado, por expressa vedação constitucional em seu art. 12, §3º, III da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Apesar de ter nascido em território brasileiro, Rebeca não é brasileira nata, já que seus pais estavam no Brasil a serviço de seu país de origem, a Espanha, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88. Sendo assim, mesmo que venha se naturalizar Brasileira, Rebeca não poderá concorrer a qualquer cargo político (art. 12, § 3º da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque apesar de ser possível sua naturalização bem como seu alistamento eleitoral, o art. 12, § 3º da CRFB/88 elenca um rol de cargos que são privativos de brasileiro nato, não se restringindo apenas ao cargo de Presidente da República.

LETRA E. INCORRETA. Muito embora seja possível sua naturalização bem como seu alistamento eleitoral, o art. 12, § 3º da CRFB/88 elenca um rol de cargos que são privativos de brasileiro nato, não se restringindo apenas ao cargo de Presidente e Vice-Presidente da República. Além disso, o cargo de senador pode ser ocupado por brasileiro nato e naturalizado.

Gabarito: Letra B.



19. (FGV/PGM-Niterói-RJ/Técnico em Procuradoria/2023) Joana, estudante de direito, questionou o seu professor a respeito da correlação, na perspectiva da ordem constitucional brasileira, entre os conceitos de cidadania, nacionalidade e direitos políticos. O professor respondeu, corretamente, que:

- a) todo aquele que tem a nacionalidade brasileira é cidadão;
- b) todo aquele que tem a nacionalidade brasileira tem direitos políticos;
- c) o cidadão pode adquirir os direitos políticos com o alistamento eleitoral;
- d) todo aquele que tem a nacionalidade brasileira, quando nata, pode se tornar cidadão, o que é vedado ao naturalizado;
- e) aquele que tem a nacionalidade brasileira pode se tornar cidadão, momento em que irá adquirir os direitos políticos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não necessariamente. O indivíduo pode ser considerado nacional, um brasileiro nato por exemplo, mas ainda está na condição de menor. Na prática, não consegue exercer os seus direitos políticos. Tecnicamente, não é considerado cidadão.

LETRA B. INCORRETA. Podemos ter indivíduos brasileiro com direitos políticos suspensos ou até mesmo com a perda declarada de direitos políticos.

LETRA C. INCORRETA. Maldade da FGV! Não se trata de uma possibilidade, mas sim uma consequência jurídica. O cidadão adquirirá direitos políticos com o alistamento eleitoral.

LETRA D. INCORRETA. Os brasileiros naturalizados possuem a nacionalidade brasileira. São titulares de direitos, inclusive podendo ser considerados cidadãos. (capacidade de votar e de ser votado para mandatos eletivos).

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! O indivíduo que possui a nacionalidade brasileira, seja na condição de brasileiro nato ou naturalizado, pode se tornar cidadão adquirindo direitos políticos. Por exemplo, com o alistamento eleitoral (e aquisição da cidadania), se tornará eleitor exercendo o direito ao voto.

Gabarito: Letra E.

20. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/Consultor Legislativo/2023) Considerando o que preceitua a CRFB/88, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que



- a) tiver cancelada sua naturalização, independentemente de sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização.
- b) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- c) fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, incluindo situações que acarretem apatridia.
- d) que adquirir outra nacionalidade.
- e) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Precisa de sentença judicial.

Letra B. CORRETA. Perfeito! É o nosso gabarito. Trata-se da exata previsão expressa do art. 12, §4º, inciso I da CRFB/88.

Letra C. INCORRETA. Ressalvada as situações que acarretem apatridia.

Letra D. INCORRETA. A perda mudança “automática” de nacionalidade já não existe mais no texto da Constituição Federal. Foi extinta com a Emenda nº 131/23.

Letra E. INCORRETA. Era uma hipótese anterior à Emenda nº 131/23. Foi revogada.

Gabarito: Letra B.

21. (FGV/TJ SE/2023) Maria, de nacionalidade espanhola, residia no território brasileiro há mais de quinze anos ininterruptos, com uma reputação ilibada, jamais tendo sofrido qualquer espécie de sanção do Estado brasileiro. Por se identificar com a realidade brasileira, decidiu iniciar uma carreira política. À luz da sistemática constitucional, Maria:

- a) não terá direitos políticos, que são privativos dos brasileiros natos, mesmo que se naturalize brasileira;
- b) é considerada brasileira naturalizada, desde que o requeira, e terá capacidade eleitoral ativa idêntica à dos brasileiros natos;
- c) somente irá adquirir direitos políticos cinco anos após a aquisição da nacionalidade brasileira, caso venha a se naturalizar;



d) ainda não pode se naturalizar brasileira, considerando o período em que reside no território nacional, o que a impede de ter direitos políticos;

e) será considerada brasileira naturalizada, caso o seu requerimento seja deferido, e terá capacidade eleitoral ativa e passiva idêntica à dos brasileiros natos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não terá direitos políticos? Está errado! Ao adquirir a nacionalidade, Maria terá capacidade eleitoral ativa (votar) igual aos brasileiros natos.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, Maria será considerada brasileira naturalizada, desde que requeira a nacionalidade, tendo a capacidade eleitoral ativa igual aos brasileiros natos. (art. 12, II da CRFB/88)

LETRA C. INCORRETA. No momento em que foi concedida a naturalização a Maria, ela também irá adquirir capacidade eleitoral ativa idêntica aos brasileiros natos.

LETRA D. INCORRETA. Maria reside no país há mais de 15 anos ininterruptos, podendo requerer a naturalização extraordinária.

LETRA E. INCORRETA. Maria adquire apenas a capacidade eleitoral ativa idêntica aos brasileiros natos. Já a capacidade passiva, terá algumas restrições, já que existem cargos eleitorais que somente brasileiros natos podem ocupar, conforme disposição do art. 12, § 3º da CRFB/88. Ex: Presidente da República.

Gabarito: Letra B.

22. (FGV/TJ SE/2023) Johan, holandês, se encontrava trabalhando na filial de uma empresa americana de cosméticos, quando iniciou um relacionamento com Maria, de nacionalidade espanhola, no território brasileiro. Desse relacionamento nasceu Lúria, que foi levada pelos pais, um ano após o nascimento no Brasil, para a Áustria, novo local de trabalho de seu pai.

Considerando os balizamentos estabelecidos pela ordem constitucional, é correto afirmar que Lúria:

a) é brasileira nata;

b) é estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira caso preencha os requisitos exigidos;

c) é brasileira naturalizada, caso ratifique a opção por essa nacionalidade nos doze meses subsequentes à obtenção da maioridade civil;

d) pode optar pela nacionalidade brasileira ao completar 18 anos de idade, desde que venha a residir no território brasileiro;

e) é brasileira nata, desde que os seus pais tenham optado por lhe atribuir essa nacionalidade antes de Lúria completar 18 anos de idade.



Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! De fato, Lúria é brasileira nata, já que teve a nacionalidade brasileira adquirida pelo critério da territorialidade, porque nasceu no Brasil (art. 12, inciso I, "a" da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Estrangeira? Lúria nasceu no território brasileiro. É considerada brasileira nata com base no critério territorial ou "jus soli".

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está em desconformidade com a CRFB/88, porque Lúria não é brasileira naturalizada. Ela é considerada brasileira nata.

LETRA D. INCORRETA. Lúria nasceu no Brasil, seus pais são estrangeiros, mas não estavam a serviço de seu país. Logo, ela é brasileira nata, não precisa fazer mais nada!

LETRA E. INCORRETA. Lúria adquiriu de imediato a nacionalidade brasileira, assim que nasceu no país, não dependendo de seus pais optarem por tal nacionalidade.

Gabarito: Letra A.

23. (FGV/ALEMA/2023) Ana nasceu em território turco, sendo filha de pai alemão e mãe francesa, os quais trabalhavam na embaixada brasileira localizada na Turquia. Após crescer estudando a cultura brasileira, pois recebia influência direta do emprego dos seus pais, e completar 18 anos, Ana decidiu que seguiria carreira política no Brasil.

Ao decidir realizar esse sonho, consultou um advogado a respeito da sua nacionalidade, sendo-lhe corretamente informado que, à luz da ordem constitucional brasileira, ela é

- a) brasileira nata.
- b) brasileira nata, desde que tenha sido registrada na embaixada brasileira da Turquia.
- c) estrangeira, mas pode optar pela nacionalidade brasileira caso venha a residir no Brasil.
- d) estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira caso sejam preenchidos os requisitos previstos em lei ordinária.
- e) estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira, o que pressupõe o requisito indispensável de que resida quinze anos ininterruptos no Brasil e não tenha condenação pena

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Ana não preenche os requisitos de consanguinidade ou territorialidade para ser brasileira nata.

LETRA B. INCORRETA. Ana é estrangeira que pode se naturalizar brasileira, se preencher os requisitos dispostos em lei ordinária.

LETRA C. INCORRETA. Para se naturalizar brasileira, Ana deve preencher os requisitos dispostos na lei ordinária, não bastando que venha a residir no Brasil.



LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Ana é estrangeira, mas pode vir a se tornar brasileira naturalizada, bastando apenas que cumpra os requisitos da lei ordinária, conforme disposição do art. 12, inciso II, alínea a da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Para Ana adquirir a naturalização extraordinária deverá cumprir três requisitos, sendo eles: residir ininterruptamente mais de 15 anos, não ter condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira.

Gabarito: Letra D.

24. (FGV/MPSP/2023) Ana, brasileira nata, e Joana, brasileira naturalizada, travaram intenso debate a respeito dos direitos que possuem, considerando as características da nacionalidade de cada uma delas.

Ao final, concluíram que, à luz da sistemática estabelecida na Constituição da República,

- a) ambas terão os direitos fundamentais que a lei venha a estabelecer.
- b) Joana possui os mesmos direitos civis de Ana, mas não tem direitos políticos.
- c) diversamente de Ana, Joana somente terá os direitos fundamentais que lhe sejam atribuídos no ato de naturalização.
- d) ambas possuem os mesmos direitos, sendo vedado o estabelecimento de qualquer distinção nos planos constitucional ou legal.
- e) não é possível que a lei estabeleça qualquer distinção em relação aos direitos de ambas, ressalvados os casos previstos na ordem constitucional.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição Federal prevê direitos fundamentais que são assegurados a todos os brasileiros, ou seja, não depende de lei posterior ou norma futura.

Letra B. INCORRETA. Joana, como brasileira naturalizada, possui direitos políticos. Ela detém a nacionalidade brasileira derivada (ainda que diante de naturalização).

Letra C. INCORRETA. A doutrina e a jurisprudência do STF entendem que basta estar no território nacional para que a pessoa seja possuidora de direito fundamental. Não importando se é estrangeira ou não, residente ou não. Ex: Direito à saúde (art. 196 CRFB/88)

Letra D. INCORRETA. As únicas distinções entre os brasileiros natos e os naturalizados permitidas precisam constar expressamente no texto Constitucional, conforme art. 12, §2º CRFB/88.

Letra E. CORRETA. É o nosso gabarito! Alternativa reflete o entendimento do art. 12, §2º da Constituição: “a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição”.



Gabarito: Letra E.

25. (FGV/TCE ES/2023) Ana nasceu em território italiano quando seu pai, de nacionalidade francesa, e sua mãe, brasileira naturalizada, ali se encontravam a serviço da embaixada da Tunísia. Ao completar 30 anos de idade, embora jamais tivesse estado no território brasileiro, Ana, que era ativista dos direitos humanos, decidiu concorrer à eleição para o Senado Federal que será realizada no ano subsequente à sua decisão. Afinal, a seu ver, poderia colaborar com o país, utilizando a experiência que amalhara em sua atuação como ativista. Por tal razão, procurou um advogado e o consultou sobre a possibilidade de realizar o seu objetivo, atendidos os demais requisitos estabelecidos pela legislação de regência, a começar pelo seu alistamento eleitoral.

Foi corretamente respondido a Ana, à luz dos termos da narrativa, que ela:

- a) é brasileira nata e preenche os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador;
- b) é estrangeira, mas, caso seja deferida a sua naturalização, preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador;
- c) é estrangeira, mas, mesmo que seja deferida a sua naturalização, não preenche os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador;
- d) será considerada brasileira nata, caso venha a residir no território brasileiro e opte pela nacionalidade brasileira, e preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador;
- e) será considerada brasileira nata, caso venha a residir no território brasileiro e opte pela nacionalidade brasileira, mas não preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Não é brasileira nata! Será brasileira nata, caso venha a residir no território brasileiro e opte pela nacionalidade brasileira. Também não preenche os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de Senador, pois não tem 35 anos, conforme o art. 12, I, c e 14 § 3º, VI, a da CRFB/88.

Letra B. INCORRETA. Ana não preenche os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador, pois não tem 35 anos, de acordo com art. 14 § 3º, VI, a da CRFB/88.

Letra C. INCORRETA. Não há o que se falar em deferimento da sua naturalização, pois Ana será considerada brasileira nata, caso venha a residir no território brasileiro e opte pela nacionalidade brasileira, de acordo com art. 12, I, c da CRFB/88.

Letra D. INCORRETA. A questão erra ao dizer que Ana preenche os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador, pois não tem 35 anos, conforme o art. 14, § 3º, VI, a da CRFB/88.



Letra E. CORRETA!!! É o gabarito da questão, pois Ana será considerada brasileira nata, caso venha a residir no território brasileiro e opte pela nacionalidade brasileira, mas não preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador, nos termos do art. 12, I, c e 14 § 3º, VI, a da CRFB/88.

Gabarito: Letra "E".

26. (FGV/MP-GO - 2022) João nasceu em território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade francesa, aqui trabalhavam a serviço do governo francês, na respectiva embaixada. Poucos meses após o nascimento, foi levado para a França e jamais retornou ao Brasil.

Trinta anos depois, casou, no território francês, com Maria, brasileira nata. Dessa União advieram filhos, todos nascidos na França, sendo adquiridos bens imóveis naquele País e no Brasil.

Com o falecimento de João, Maria e seus filhos procuraram um advogado e o questionaram a respeito da lei aplicável na sucessão dos bens situados no território brasileiro.

O advogado respondeu corretamente que, de acordo com a ordem constitucional,

- a) João era brasileiro nato, logo, a sucessão será regulada pela lei brasileira.
- b) João era estrangeiro, mas a sucessão será regulada pela lei brasileira em benefício de Maria e seus filhos, caso lhes seja mais favorável.
- c) João era brasileiro nato, logo, a sucessão será regulada pela lei brasileira, desde que seja mais favorável a Maria e aos filhos que a lei francesa.
- d) João era estrangeiro, mas a sucessão será regulada pela lei brasileira em benefício de Maria, mas não em benefício de seus filhos, que têm nacionalidade francesa.
- e) João era estrangeiro, mas a sucessão será regulada pela lei brasileira em benefício de Maria e seus filhos, quer lhes seja mais favorável que a lei pessoal do de cujus, quer não.

Comentários:

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

Primeiro, precisamos convencionar que João era estrangeiro, uma vez que a CF/88 ensina que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, **desde que estes não estejam a serviço de seu país.**

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:



a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

Considerando que João nasceu no Brasil, devido aos seus pais estarem no país a serviço do governo francês, João é estrangeiro.

Por fim, precisamos analisar por qual lei a sucessão será regulada, vejamos:

Art. 5º XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus".

Portanto, a lei brasileira será aplicada, desde que a lei do *de cujus* não seja mais favorável.

Gabarito: B

27. (FGV/PC-AM - 2022) Marie, cidadã francesa, empregada de um conceituado laboratório farmacêutico privado, estava trabalhando no território nacional quando conheceu John, cidadão inglês, que trabalhava na mesma empresa. Os dois se casaram e, desse relacionamento, nasceu Mathew, tendo a família deixado o território nacional logo após o nascimento, fixando residência na Alemanha. Apesar de nunca mais ter retornado ao território brasileiro, Mathew era familiarizado com a cultura e acompanhava diariamente as notícias do Brasil. Ao completar 21 anos, consultou um advogado a respeito da possibilidade de concorrer ao cargo eletivo de deputado federal na eleição que seria realizada no respectivo ano. Foi respondido corretamente que

a) somente os brasileiros natos poderiam preencher as condições de elegibilidade e Mathew era estrangeiro.

b) Mathew era brasileiro nato, logo, preenchia uma das condições de elegibilidade exigidas para concorrer ao cargo eletivo de Deputado Federal, tendo a idade mínima exigida.

c) Mathew era brasileiro nato, logo, preenchia uma das condições de elegibilidade exigidas para concorrer a um cargo eletivo, mas não o de Deputado Federal, por não preencher a idade mínima exigida.

d) Mathew somente poderia concorrer ao cargo eletivo de Deputado Federal caso se naturalizasse brasileiro, pois esse cargo não exige a nacionalidade nata, acrescendo-se que ele preenchia a idade mínima exigida.

e) Mathew somente poderia concorrer a um cargo eletivo caso se naturalizasse brasileiro, mas não ao cargo de Deputado Federal, pois esse cargo exige a nacionalidade brasileira nata, além dele não preencher a idade mínima exigida.

Comentários:



A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

Questão direta que exigiu do candidato o conhecimento sobre diversos assuntos, vejamos:

Primeiro ponto: Mathew era brasileiro nato, uma vez que nasceu no Brasil e seus pais não estavam a serviço de seu país, pois o Brasil adota via de regra o jus solis.

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

Segundo ponto: não há necessidade de ser brasileiro nato para concorrer ao cargo de Deputado Federal. O brasileiro naturalizado poderá concorrer, pois o §3º do art. 12 não inclui Deputado Federal em seu rol. Há exigência de ser brasileiro nato apenas para o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados, entre outras autoridades.

Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas;

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Terceiro ponto: Mathew possui idade mínima para concorrer ao cargo de Deputado Federal. Vejamos:

Art. 14, § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

VI - a idade mínima de:

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

Gabarito: B



28. (FGV / AL-RO – 2018) Peter nasceu na Áustria no período em que sua mãe, Maria, brasileira nata, servidora da União, fora designada para trabalhar na embaixada brasileira naquele país. Como Maria era casada com Hans, de nacionalidade austríaca, Peter também tinha a nacionalidade do pai, jamais tendo residido no território brasileiro.

Ao completar trinta anos de idade, Peter consultou um advogado sobre a possibilidade de se candidatar a um mandato eletivo no Brasil, na eleição a ser realizada no ano seguinte, tendo sido informado, corretamente, que

- a) os estrangeiros, como Peter, não podem concorrer a um mandato eletivo.
- b) sendo brasileiro nato, pode concorrer aos cargos eletivos privativos de brasileiro nato.
- c) somente teria nacionalidade brasileira se a lei da Áustria não reconhecesse a sua nacionalidade austríaca originária.
- d) pode optar pela nacionalidade brasileira caso venha a residir no país, podendo concorrer a todos os cargos eletivos.
- e) caso venha a se naturalizar brasileiro, poderá concorrer a todos os cargos eletivos não privativos de brasileiro nato.

Comentários:

Peter é brasileiro nato, uma vez que se enquadra na hipótese do art. 12, I, "b", da Carta Magna: é nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Por isso, poderá concorrer a todos os cargos privativos de brasileiro nato. O gabarito é a letra B.

Gabarito: B

29. (FGV / TJ-SC – 2018) François nasceu no território brasileiro durante o período em que seus pais, nacionais franceses, aqui estavam por se encontrarem em gozo de licença na fábrica de bijuterias em que trabalhavam na França.

À luz da sistemática constitucional, François:

- a) é brasileiro nato, desde que seus pais tenham requerido;
- b) é brasileiro nato, desde que o requeira aos dezoito anos;
- c) é brasileiro nato, independente de requerimento;
- d) é apenas nacional francês, não brasileiro;
- e) pode naturalizar-se brasileiro.

Comentários:

François é brasileiro nato por se enquadrar na hipótese do art. 12, I, "a", da Constituição: é nascido no Brasil, de pais estrangeiros, e nenhum deles estava a serviço de seu país. O critério adotado pela Constituição, nesse caso, foi o "jus soli", ou seja, o local do nascimento. O gabarito é a letra C.

Gabarito: C



30. (FGV / MPE-AL – 2018) Peter, filho de John e Mary, ambos de nacionalidade norte-americana, nasceu no território brasileiro quando seus pais, trabalhadores em uma indústria nos Estados Unidos da América, aqui estavam em gozo de férias.

Utilizando-se as normas constitucionais afetas à nacionalidade como referência, é correto afirmar que Peter

- a) pode optar pela nacionalidade brasileira quando completar dezoito anos de idade, pois nasceu no território brasileiro.
- b) é brasileiro naturalizado, isto por ter nascido no território brasileiro, mas ser filho de estrangeiros.
- c) é brasileiro nato, pois nasceu no território brasileiro e os seus pais não estavam a serviço do seu país.
- d) pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, pois nasceu no território brasileiro.
- e) não tem nacionalidade brasileira, mas pode solicitar que o governo brasileiro a defira.

Comentários:

Peter se enquadra na hipótese prevista pelo art. 12, I, "a", da Constituição: é nascido no Brasil, de pais estrangeiros, e nenhum deles estava a serviço de seu país. Por isso, é brasileiro nato. O gabarito é a letra C.

Gabarito: C

31. (FGV / SEFIN-RO - 2018) Luca nasceu em território brasileiro. Seus pais tinham nacionalidade italiana e, na ocasião, estavam a serviço de uma conhecida indústria de automóvel com sede na Itália. Logo após o nascimento, Luca retornou para a Itália. Após completar dezoito anos de idade, decidiu viver na República Federativa do Brasil e seguir carreira política.

À luz da sistemática constitucional afeta à nacionalidade, é correto afirmar que Luca

- a) não é brasileiro, pois é filho de pais italianos; logo, para candidatar-se a um cargo eletivo, deveria naturalizar-se.
- b) é brasileiro nato, por ter nascido no território brasileiro, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo.
- c) é brasileiro nato, desde que não tenha sido registrado na Itália, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo.
- d) é brasileiro nato, desde que optante pela nacionalidade brasileira, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo.
- e) é brasileiro naturalizado, pois passou a residir no Brasil após a maioridade, o que limita as possibilidades de candidatura.

Comentários:



Os pais de Luca são estrangeiros que não estavam a serviço de seu país quando do nascimento do filho em território brasileiro. Portanto, Luca é brasileiro nato, por disposição do art. 12, I, "a", da CF:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país (...).

O gabarito é a letra B.

Gabarito: B

32. (FGV / TRT 12ª Região - 2017) Roberto nasceu no território brasileiro quando seus pais, Antônio e Joana, cidadãos franceses, aqui se encontravam pelo período de dois meses em gozo de férias. Logo após o nascimento, foi levado pelos pais para a França, somente retornando ao Brasil 30 anos depois. Ao retornar, teve grande afeição pela cultura brasileira e decidiu que iria candidatar-se ao cargo de Presidente da República tão logo alcançasse a idade exigida.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a futura candidatura de Roberto, caso observados os demais requisitos exigidos:

- a) é possível, por ser brasileiro nato;
- b) é possível, desde que renuncie à nacionalidade francesa;
- c) é possível, desde que se naturalize brasileiro;
- d) é possível, se optou pela nacionalidade brasileira até os dezoito anos;
- e) não é possível, por ser estrangeiro.

Comentários:

Os pais de Roberto, estrangeiros, estavam no Brasil em gozo de férias quando o filho nasceu. Roberto, portanto, é brasileiro nato, uma vez que o art. 12, I, "a", da CF, prevê que *"são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país (...)"*.

O gabarito é a letra A.

Gabarito: A

33. (FGV / Oficial de Chancelaria – 2016) Os amigos Ednaldo e José Carlos travaram intensa discussão a respeito de sua relação com a República Federativa do Brasil. Ednaldo, com 35 anos de idade, nascera na Áustria e era filho de pai brasileiro e mãe austríaca, os quais trabalhavam em uma organização civil protetora dos animais. Ednaldo nunca residiu em território brasileiro. José Carlos, 21 anos de idade, filho de pais austríacos, por sua vez, nasceu no Brasil na época



em que os seus pais trabalhavam na embaixada austríaca, tendo em seguida viajado para a Áustria, de onde nunca mais saiu.

À luz da sistemática constitucional e da análise das informações fornecidas na narrativa acima, é correto afirmar, a respeito dos dois amigos, que:

- a) José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato.
- b) Ednaldo é brasileiro nato;
- c) José Carlos é brasileiro nato;
- d) Ednaldo será brasileiro nato caso venha a residir no Brasil;
- e) os amigos somente podem vir a naturalizar-se brasileiros.

Comentários:

I) Segundo o art. 12, I, alínea "c", são **brasileiros natos** os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Também são **brasileiros natos**, segundo o art. 12, I, alínea "b", os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil.

Ednaldo não será brasileiro nato, uma vez que: i) seu pai brasileiro não estava no exterior a serviço do Brasil; ii) Ednaldo não foi registrado em repartição brasileira competente e; iii) Ednaldo nunca residiu no Brasil e, portanto, nunca chegou a optar pela nacionalidade brasileira.

II) Segundo o art. 12, I, alínea "a", os **brasileiros natos** os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

José Carlos não será brasileiro nato, uma vez que, apesar de ter nascido no Brasil, seus pais estavam a serviço do governo da Áustria.

O gabarito é a letra A.

Gabarito: A

34. (FGV / TJ-SC – 2015) Peter, cidadão sueco em viagem de férias no Brasil, manteve relacionamento amoroso com Marie, cidadã francesa que visitava um primo na Cidade de Florianópolis. Desse relacionamento, nasceu Gustavisson, fato ocorrido no território brasileiro. É possível afirmar que a nacionalidade do filho do casal é:

- a) brasileira, por ter nascido na República Federativa do Brasil;
- b) necessariamente diversa da brasileira, isso em razão do princípio da nacionalidade paterna;
- c) brasileira, desde que tenha sido registrado em repartição consular brasileira;
- d) necessariamente diversa da brasileira, isso em razão do princípio da nacionalidade materna;
- e) necessariamente diversa da brasileira, já que seus pais eram estrangeiros e não estavam estabelecidos no Brasil.



Comentários:

O filho do casal *será brasileiro nato*, uma vez que *nasceu no território da República Federativa do Brasil*. É a regra do "*jus soli*", que somente não seria aplicada caso os pais estivessem aqui no Brasil a serviço de seu país. A resposta é a letra A.

Gabarito: A

35. (FGV / TJ-RO – 2015) Peter, nascido na Áustria, decidiu obter a nacionalidade brasileira, o que foi deferido pelo órgão competente. Ato contínuo, passou a inteirar-se sobre os direitos que brasileiros natos e naturalizados possuem, bem como sobre possíveis restrições que poderiam ser impostas a esses direitos. A respeito dessa temática, é correto afirmar que:

- a) a suspensão dos direitos políticos do brasileiro nato não se confunde com a causa de inelegibilidade, pois esta última somente restringe a cidadania em sua acepção passiva;
- b) a extinção dos direitos políticos do brasileiro naturalizado não se confunde com a inabilitação, pois esta última somente restringe a nacionalidade em sua acepção passiva;
- c) a perda dos direitos políticos do brasileiro nato não se confunde com a perda dos direitos fundamentais, pois esta última somente restringe a personalidade em sua acepção passiva;
- d) a privação de liberdade do brasileiro nato pode gerar a suspensão dos direitos políticos, que somente restringe a cidadania em sua acepção passiva;
- e) a perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado não se confunde com a suspensão dos direitos políticos, pois esta última somente restringe o direito de sufrágio.

Comentários:

Letra A: correta. A suspensão dos direitos políticos afeta a capacidade eleitoral ativa (direito de votar) e a capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado). A inelegibilidade afeta tão somente a capacidade eleitoral passiva. Assim, *estes dois institutos* ("suspensão dos direitos políticos" e "inelegibilidade") *não se confundem*.

Letra B: errada. Há dois erros no enunciado:

a) A *inabilitação* impede que o indivíduo exerça qualquer cargo ou função pública. Ela não restringe a nacionalidade.

b) *Não há que se falar em extinção* de direitos políticos. Há casos de perda e de suspensão dos direitos políticos.

Letra C: errada. *Não há que se falar em perda dos direitos fundamentais*, o que representaria uma total afronta ao Estado democrático de direito. É possível a perda dos direitos políticos, que afeta tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a capacidade eleitoral passiva.

Letra D: errada. A suspensão dos direitos políticos *afeta a cidadania nas suas acepções ativa e passiva*.

Letra E: errada. O cancelamento da naturalização resultará na perda dos direitos políticos.

O gabarito é a letra A.



Gabarito: A

37. (FGV / TJ-PI – 2015) Agnaldo, filho de pai brasileiro e mãe estrangeira, atualmente com 35 (trinta e cinco) anos de idade, nasceu no estrangeiro e lá permanece até hoje, sem nunca ter visitado a República Federativa do Brasil. É correto afirmar que Agnaldo:

- a) deve ser considerado brasileiro nato, pelo só fato de ser filho de pai brasileiro;
- b) pode naturalizar-se brasileiro, desde que venha a residir no Brasil;
- c) deve ser considerado brasileiro nato caso o seu pai estivesse no exterior a serviço do Estado brasileiro;
- d) sempre será considerado estrangeiro, já que nasceu fora do território brasileiro;
- e) tornar-se-á brasileiro naturalizado caso venha a residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira.

Comentários:

Para resolver essa questão, o candidato precisava conhecer o art. 12, I, CF/88, o qual reproduzimos abaixo:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
- b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
- c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

Na situação apresentada, Agnaldo nasceu no exterior e é filho de pai brasileiro. Caso seu pai estivesse no exterior a serviço do Brasil, Agnaldo seria brasileiro nato (art. 12, I, alínea "b").

O gabarito é a letra C.

Gabarito: C

38. (FGV / DPE-RO – 2015) Ernesto, filho de pais brasileiros, nascido e registrado na República do Paraguai, ao atingir a maioridade, decide vir para o Brasil. Ao chegar neste País, consulta um Defensor Público a respeito dos seus direitos. É correto afirmar que Ernesto:

- a) pode optar, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;
- b) somente pode obter a nacionalidade brasileira se for naturalizado;



- c) é considerado brasileiro nato pelo simples fato de seus pais serem brasileiros;
- d) somente pode optar pela nacionalidade brasileira se os seus pais estavam, no Paraguai, a serviço do Brasil;
- e) somente terá reconhecida a nacionalidade brasileira se o Paraguai oferecer reciprocidade ao Brasil.

Comentários:

Segundo o art. 12, I, "c", são brasileiros natos os "*nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam **registrados em repartição brasileira competente** ou **venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira***".

Na situação apresentada, Ernesto é filho de pais brasileiros e nasceu no Paraguai. Se ele vier a residir no Brasil, poderá optar, a qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

A resposta, portanto, é a letra A.

Gabarito: A

39. (FGV / SSP-AM – 2015) Peter, filho de um casal austríaco, nasceu no território brasileiro quando seus pais aqui estavam a serviço da Embaixada da Áustria. Após o seu nascimento, permaneceu no Brasil por cerca de dez anos, até que a família retornou ao País de origem. Como Peter passou a ter sólidos laços afetivos com o Brasil, sendo frequentes as suas viagens a passeio para este País, tomou a decisão de candidatar-se a um cargo eletivo que é privativo de brasileiro nato. É possível afirmar que Peter:

- a) é brasileiro nato, já que nasceu na República Federativa do Brasil;
- b) somente pode ser considerado brasileiro nato caso sua família tenha providenciado o seu registro de nascimento no Brasil, enquanto aqui residiu;
- c) tem dupla nacionalidade, austríaca e brasileira, podendo praticar quaisquer atos civis e políticos na Áustria e no Brasil;
- d) não pode ser considerado brasileiro nato, já que é filho de estrangeiros que estavam no Brasil a serviço do seu País de origem;
- e) será considerado brasileiro nato tão logo promova o seu registro de nascimento em cartório do registro civil das pessoas naturais situado no Brasil.

Comentários:

Segundo o art. 12, I, CF/88, "*são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seus pais*". Peter nasceu no Brasil, mas seus pais estavam aqui a serviço do governo austríaco. Logo, **Peter não será brasileiro nato**. O gabarito é a letra D.

Gabarito: D



40. (FGV / Câmara Municipal de Caruaru – 2015) Cláudio e Rita, brasileiros natos, casaram e decidiram residir na Argentina, bem como trabalhar na indústria automobilística. Da união de ambos, resultou o nascimento de Júlio, que continuou residindo no exterior por trinta anos ininterruptos. Durante parte desse período, ele manteve uma coluna em um importante jornal brasileiro, na qual analisava a política econômica do Brasil.

A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta

- a) Júlio é brasileiro nato, pelo só fato de ser filho de brasileiros.
- b) Júlio pode vir a naturalizar-se como brasileiro, desde que resida por mais de vinte anos no Brasil.
- c) Júlio pode ser considerado brasileiro nato, desde que seus pais tenham providenciado a sua naturalização antes de atingir a maioridade.
- d) Júlio será considerado brasileiro nato caso opte, a qualquer tempo, após ter atingido a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- e) Júlio não pode ser considerado brasileiro nato em nenhuma hipótese, pois os seus pais não estavam no exterior a serviço da República Federativa do Brasil.

Comentários:

Cláudio e Rita residem na Argentina para trabalhar na indústria automobilística, não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Por isso, Júlio somente poderá ser brasileiro nato cumpridos os requisitos do art. 12, I, "c", da Constituição: seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte pela nacionalidade brasileira (uma vez que já atingiu a maioridade). O gabarito é a letra D.

Gabarito: D

41. (FGV / TJ-RJ –2014) Erik, nascido em Gana, resolveu transferir o seu domicílio para o território brasileiro, aqui permanecendo, com conduta ilibada e plena aquiescência do Estado brasileiro, por dezenove anos ininterruptos. No dia imediato à integralização desse período, formulou pedido para que lhe fosse concedida a nacionalidade brasileira e, ato contínuo, pretendeu praticar ato privativo de brasileiro. À luz desse quadro, é possível afirmar que Erik:

- a) não pode praticar ato privativo de brasileiro, pois nascido no estrangeiro;
- b) pode praticar ato privativo de brasileiro, desde que haja reciprocidade de tratamento por parte de Gana, devidamente formalizada em acordo bilateral;
- c) não pode praticar ato privativo de brasileiro, pois não comprovada a existência de decisão decretando a perda de sua nacionalidade de origem;
- d) pode praticar ato privativo de brasileiro, pois o ato de reconhecimento da nacionalidade brasileira é meramente declaratório, retroagindo à data do requerimento;
- e) não pode praticar ato privativo de brasileiro, pois o Estado brasileiro é soberano para atribuir, ou não, essa nacionalidade aos estrangeiros residentes em seu território.



Comentários:

A naturalização extraordinária é devida àqueles estrangeiros que tenham mais de **15 anos de residência ininterrupta e ausência de condenação penal**. Cumpridos esses requisitos, o estrangeiro terá direito subjetivo à naturalização. Nesse caso, trata-se de ato vinculado do Presidente da República a concessão da naturalização.

Segundo o STF, o reconhecimento da naturalização extraordinária opera **efeitos declaratórios** e, portanto, retroage à data de requerimento. Assim, uma vez feito o requerimento de naturalização extraordinária, já é possível a prática de atos privativos de brasileiros.

O gabarito é a letra D.

Gabarito: D

42. (FGV / SUDENE – 2013) De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que apresenta uma condição para ser considerado brasileiro nato.

- a) Os que são originários de países de língua portuguesa com residência no Brasil por um ano ininterrupto.
- b) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptamente.
- c) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
- d) Os portugueses com residência permanente no Brasil.
- e) A nova legislação não estabelece distinção entre brasileiros natos e naturalizados.

Comentários:

Letra A: errada. Trata-se de condição de brasileiro naturalizado (art. 12, II, "a", CF), exigindo-se, ainda, a idoneidade moral.

Letra B: errada. Trata-se de condição de brasileiro naturalizado (art. 12, II, "b", CF), desde que não tenham sofrido condenação penal e requeiram a nacionalidade brasileira.

Letra C: correta. É o que prevê o art. 12, I, "b", da Carta Magna.

Letra D: errada. Os portugueses com residência permanente no Brasil, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiros, gozam da condição de "portugueses equiparados". A eles são atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado (art. 12, § 1º, CF).

Letra E: errada. A legislação pode, sim, estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, nos casos previstos na Constituição (art. 12, § 2º, CF).

A letra C é o gabarito.

Gabarito: C



43. (FGV / TJ-AM – 2013) Cada Estado nacional tem a liberdade de definir aqueles que serão os seus nacionais por meio do estabelecimento de regras gerais quanto ao direito à nacionalidade. No caso do Brasil, são considerados brasileiros:

- a) os nascidos no estrangeiro, de pais de qualquer nacionalidade, desde que qualquer um deles estivesse a serviço da República Federativa do Brasil.
- b) os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileiros, desde que registrados em repartição brasileira competente.
- c) os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileiros, desde que venham a residir no país e optem, antes de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- d) os nascidos no estrangeiro, sem qualquer outra condição, desde que filhos de pai e mãe brasileiros.
- e) os nascidos em país com o qual o Brasil mantenha tratado de dupla cidadania.

Comentários:

Letra A: errada. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, *de pai brasileiro ou mãe brasileira*, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

Letra B: correta. É isso mesmo. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente (art. 12, I, "c").

Letra C: errada. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir no país e optem, em qualquer tempo, *após atingida a maioridade*, pela nacionalidade brasileira.

Letra D: errada. Se um indivíduo nascer no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, há 3 *(três) possibilidades de que ele seja brasileiro nato*:

- a) o pai brasileiro ou a mãe brasileira estiverem a serviço da República Federativa do Brasil;
- b) o indivíduo seja registrado em repartição brasileira competente;
- c) o indivíduo venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Letra E: errada. Essa não é uma hipótese de atribuição de nacionalidade brasileira.

Gabarito: B

44. (FGV / TJ-AM – 2013) Tendo em vista o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa que apresenta um caso de atribuição da nacionalidade brasileira.

- a) Kevin, nascido no Brasil, filho de pais canadenses a serviço do Governo do Canadá.
- b) Jonas, hoje com 21 anos, residente na cidade de São Paulo, nascido e registrado no Japão, filho de Marcos e Márcia, domiciliados naquele país, onde trabalham em uma empresa multinacional.



- c) José, português, domiciliado na cidade de Manaus há seis meses.
- d) Mark, alemão, domiciliado na cidade de Aracaju há 10 anos, e que hoje está em liberdade condicional, após condenação pelo crime de tráfico de drogas.
- e) Luigi, italiano, residente em Milão, casado com Joana, que lá reside com ele.

Comentários:

Letra A: errada. Kevin nasceu no Brasil, mas é filho de pais estrangeiros que estavam a serviço do seu país. Portanto, ele não será brasileiro.

Letra B: correta. Jonas nasceu no exterior, filho de pai brasileiro e mãe brasileira que não estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Como ele *foi registrado em repartição brasileira competente* (é o que dá a entender o enunciado!), ele será brasileiro nato.

Letra C: errada. Para que um português adquira a nacionalidade brasileira, ele precisa fixar residência no Brasil por *um ano ininterrupto e ter idoneidade moral*.

Letra D: errada. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil *há mais de 15 (quinze) anos ininterruptos e sem condenação penal* poderão requisitar a naturalização.

Letra E: errada. O simples fato de ser casado com uma brasileira não resulta na atribuição de nacionalidade.

O gabarito é a letra B.

Gabarito: B

45. (FGV / TJ-AM – 2013) Em relação à nacionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil reconhece a existência de brasileiros natos e naturalizados, vedando a distinção entre eles. A própria Constituição dispõe que determinados cargos somente poderão ser ocupados por brasileiros natos. Com base na Constituição/88, assinale a alternativa que indica o cargo que pode ser ocupado por brasileiro naturalizado.

- a) Presidente da República.
- b) Presidente do Senado Federal.
- c) Presidente da Câmara dos Deputados.
- d) Governador de Estado.
- e) Oficial das Forças Armadas.

Comentários:

Os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do STF, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática e Ministro de Estado da Defesa são *privativos de brasileiro nato*. O cargo Governador de Estado, por sua vez, pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. A resposta é a letra D.

Gabarito: D



46. (FGV / OAB – 2011) No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta.

- a) O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade.
- b) O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã será brasileiro nato caso venha a nascer no Brasil.
- c) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização.
- d) O brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Comentários:

Letra A: errada. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade em caso de *naturalização voluntária*.

Letra B: correta. É isso mesmo. São brasileiros natos os *nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros*, desde que estes não estejam a serviço do seu país.

Letra C: errada. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de crime comum praticado *antes da naturalização* ou em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins.

Letra D: errada. O brasileiro nato jamais poderá ser extraditado.

Gabarito: B

47. (FGV / TRE-PA – 2011) A Constituição de 1988, em relação à nacionalidade, determina que:

- a) são privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Senado Federal, assim como os Ministros do STF e do STJ.
- b) perde a nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade, sem exceções.
- c) é considerada brasileiro nato a pessoa nascida na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros a serviço de seu país.
- d) os estrangeiros aqui residentes há mais de 10 (dez) anos ininterruptos, sem condenação penal, podem requerer a cidadania brasileira, tornando-se brasileiros naturalizados.
- e) é brasileiro nato aquele nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

Comentários:

Letra A: errada. O cargo de Ministro do STJ *não é privativo* de brasileiro nato.



Letra B: errada. A perda da nacionalidade brasileira pelo brasileiro nato somente se aperfeiçoa pelo pedido expresso de perda da nacionalidade perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. Já o brasileiro naturalizado perde sua nacionalidade se tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Letra C: errada. A pessoa nascida no Brasil e que for filha de pais estrangeiros que aqui estavam a serviço do seu País *não será brasileiro nato*.

Letra D: errada. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil *há mais de 15 (quinze) anos ininterruptos e sem condenação penal*, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Letra E: correta. É exatamente o que prevê o art. 12, I, "b". São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, *desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil*.

Gabarito: E

48. (FGV / PC-AP – 2010) Assinale o cargo que não é privativo de brasileiro nato.

- a) Carreira diplomática.
- b) Ministro de Estado da Defesa.
- c) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
- d) Presidente da Câmara dos Deputados.
- e) Oficial das Forças Armadas.

Comentários:

O cargo de Ministro do STJ não é privativo de brasileiro nato. São *cargos privativos de brasileiro nato* os seguintes: i) Presidente e Vice-Presidente da República; ii) Presidente da Câmara dos Deputados; iii) Presidente do Senado Federal; iv) Ministro do STF; v) carreira diplomática; vi) oficial das Forças Armadas e; vii) Ministro de Estado da Defesa. A resposta é a letra C.

Gabarito: C



LISTA DE QUESTÕES

Nacionalidade

1. (FGV/PC-MG/Médico Legista/2025) Maria, de nacionalidade austríaca, encontra-se no território brasileiro desde meados do último ano. Em razão de sua integração, ainda que temporária, à sociedade brasileira, buscou se inteirar em relação aos direitos fundamentais de estatura constitucional que possui.

Após analisar a Constituição da República, Maria concluiu corretamente que

- A) tem os mesmos direitos dos brasileiros natos.
- B) tem os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados.
- C) não tem sua esfera jurídica alcançada pelos direitos fundamentais.
- D) possui os direitos fundamentais não privativos de brasileiros, natos ou naturalizados.
- E) tem os direitos fundamentais assegurados no ato que admitiu sua residência no território nacional.

2. (FGV/PC-MG/Delegado/2025) Após o devido processo legal, João foi condenado, em sentença transitada em julgado, pela prática de crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no território italiano. Na época do seu nascimento, fato ocorrido no território brasileiro, seu pai, italiano, e sua mãe, espanhola, encontravam-se no Brasil a serviço da embaixada da Espanha. Dois anos após o nascimento, o casal e João passaram a morar na Itália, situação que permaneceu inalterada por trinta anos, perdurando até três meses atrás, quando João passou a residir no território brasileiro. Por essa razão, o governo italiano requereu a sua extradição à República Federativa do Brasil.

A extradição requerida, após as medidas possíveis a cargo de João, deve ser

- a) deferida, o que decorre da natureza do crime pelo qual João foi condenado, conclusão que independe de o extraditando ser brasileiro, ou não.
- b) deferida, considerando que João é estrangeiro e somente pode adquirir a nacionalidade brasileira pelo processo regular de naturalização.



- c) indeferida, considerando que João é brasileiro nato, em razão do critério do jus soli, não podendo ser extraditado.
- d) indeferida, caso João tenha sido registrado em repartição brasileira antes de se mudar para a Itália.
- e) deferida, salvo se João optar pela nacionalidade brasileira, o que a obstará.

3. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Joana, de nacionalidade austríaca, embora nunca tenha estado no território brasileiro, tinha grande ligação sentimental com a cultura brasileira. Para sua surpresa, ao completar dezoito anos de idade, foi informada por sua mãe que tinha nascido no território brasileiro quando seus pais aqui se encontravam a serviço de uma multinacional austríaca. Seus pais são Marie, de nacionalidade austríaca, e João, que tinha renunciado à nacionalidade brasileira, em momento anterior ao nascimento de Joana, e se naturalizado austríaco. Ao analisar se teria algum liame com a República Federativa do Brasil, Joana concluiu corretamente que é

- a) brasileira nata.
- b) estrangeira e somente pode adquirir a nacionalidade brasileira pelo processo regular de naturalização.
- c) estrangeira, mas pode adquirir a nacionalidade brasileira nata caso venha a residir no território brasileiro e opte por ela.
- d) estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira caso venha a residir no território brasileiro por um ano e tenha idoneidade moral.
- e) estrangeira, mas será considerada brasileira nata se João formular requerimento nesse sentido à autoridade competente.

4. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Pedro, nascido em Timor-Leste, tinha grande familiaridade com a cultura brasileira, o que era facilitado pelo fato de a língua portuguesa ser uma das línguas oficiais. Após residir um ano no território brasileiro, período em que frequentou um curso de graduação em uma universidade pública, decidiu se naturalizar brasileiro.



É correto afirmar, à luz da Constituição da República, que Pedro

- a) já adquiriu a nacionalidade brasileira.
- b) também deve apresentar idoneidade moral para obter êxito no pedido de naturalização.
- c) deve cumprir os requisitos aplicáveis à generalidade dos estrangeiros para se naturalizar.
- d) precisa residir por quinze anos ininterruptos no território brasileiro e sem condenação criminal.
- e) possui a quase-nacionalidade brasileira, desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros em Timor-Leste.

5. (FGV/EPE/Advogado/2024) Pascoal e Marie, ambos de nacionalidade francesa e que se naturalizaram brasileiros, se encontravam em território belga, a serviço de uma fábrica chinesa de conectores, quando Anne, fruto da união do casal, nasceu. Logo após o nascimento de Anne, ocorreu o cancelamento da naturalização de Pascoal e Marie por força de sentença judicial transitada em julgado.

Anne, que estava residindo na França, quando completou vinte anos de idade, foi condenada pela prática de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, mas conseguiu fugir para o território brasileiro logo em seguida, passando a nele residir em caráter permanente. Ato contínuo, foi requerida a extradição de Anne.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Anne

- a) é brasileira nata, logo, não pode ser extraditada.
- b) é brasileira nata e pode ser extraditada, considerando o crime praticado.
- c) caso opte pela nacionalidade brasileira, não poderá ser extraditada.
- d) embora seja estrangeira, não pode ser extraditada, considerando a natureza do crime praticado.
- e) somente terá reconhecida a nacionalidade brasileira nata caso tenha sido registrada em repartição brasileira competente na Bélgica, o que obstará a extradição.



6. (FGV/TRF 1ª Região/Analista Judiciário/2024) João, filho de Johan, alemão naturalizado brasileiro, e de Maria, espanhola naturalizada brasileira, nasceu quando seus pais se encontravam em solo belga a serviço da embaixada da França. Logo após alcançar a maioridade, ainda em solo belga, João consultou a Constituição da República Federativa do Brasil para verificar se teria a nacionalidade brasileira. Ao fim de suas reflexões, João concluiu corretamente que:

- a) é brasileiro nato;
- b) é brasileiro naturalizado;
- c) pode se naturalizar brasileiro caso comprove a residência no território brasileiro por um ano ininterrupto;
- d) pode optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, desde que venha a residir no território brasileiro;
- e) somente será considerado brasileiro nato se tiver sido registrado em repartição brasileira em solo belga.

7. (FGV/PM-RJ/Oficial/2024) Maria, brasileira nata, morava há muitos anos no exterior. No início deste mês, embora não tenha adquirido outra nacionalidade, formulou pedido expresso de perda da nacionalidade perante a autoridade brasileira competente, por entender que os seus laços com a República Federativa do Brasil, em uma perspectiva axiológica, tinham sido dissolvidos.

Considerando os balizamentos oferecidos pela ordem constitucional, é correto afirmar, em relação ao pedido formulado, que:

- a) não pode ser acolhido, pois a nacionalidade brasileira é irrenunciável;
- b) a nacionalidade brasileira pode ser objeto de renúncia, sendo vedada a sua reaquisição;
- c) embora seja admitida a renúncia da nacionalidade brasileira, isso não é possível em relação a Maria;
- d) a nacionalidade brasileira pode ser objeto de renúncia, mas a sua reaquisição está sempre sujeita à discricionariedade da autoridade administrativa competente;



e) a nacionalidade brasileira pode ser objeto de renúncia, mas Maria pode readquiri-la, o que ocorrerá em caráter derivado, com a naturalização, não em caráter originário.

8. (FGV/TRF 1ª Região/Técnico Judiciário/2024) João, brasileiro nato e sem nenhuma outra nacionalidade, adquiriu uma convicção filosófica que valoriza a individualidade e é refratária a qualquer submissão ao poder originário de mando que é próprio do Estado de Direito. Por tal razão, formulou pedido de perda da nacionalidade brasileira à autoridade brasileira competente.

O pedido de João, à luz da Constituição da República:

- a) deve ser acolhido, considerando o caráter disponível da nacionalidade;
- b) não pode ser acolhido, pois João somente tem a nacionalidade brasileira;
- c) deve ser acolhido, pois a objeção de consciência é reconhecida pela ordem constitucional;
- d) pode ser acolhido, ou não, pela autoridade competente, conforme o interesse público subjacente ao pedido;
- e) não pode ser acolhido, pois a ordem constitucional considera a nacionalidade um direito indisponível, não admitindo pedidos dessa natureza.

9. (FGV/TRF 1ª Região/Analista Judiciário/2024) Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Ane, de cidadania espanhola, ali se encontravam a serviço da embaixada espanhola. Após ter vivido por cinco anos no Brasil, mudou-se para a Austrália juntamente com seus pais, que passaram a atuar na iniciativa privada. Logo após atingir a maioridade, o que ocorreu em território australiano, foi condenada pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tendo fugido para o Brasil. Essa conduta redundou na formulação do seu pedido de extradição pelo governo australiano.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Maria é:

- a) estrangeira, sendo possível o deferimento da extradição;
- b) brasileira nata, o que obsta o deferimento da extradição;
- c) estrangeira, mas, caso se naturalize brasileira, não será possível a extradição;



- d) brasileira nata, mas a natureza do crime pelo qual foi condenada permite a sua extradição;
- e) estrangeira, salvo se optar pela nacionalidade brasileira, o que impedirá a extradição.

10. (FGV/DNIT/Analista Administrativo – Área Administrativa/2024) O princípio da nacionalidade, estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 configura-se como um dos elementos fundamentais que definem a relação jurídica entre o indivíduo e o Estado. Com relação à nacionalidade, analise os itens a seguir.

I. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, são brasileiros natos.

II. Os nascidos no estrangeiro que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, são brasileiros natos.

III. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, são brasileiros natos.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) III, apenas.

11. (FGV/TCE-PA/Técnico de Controle Externo – Área Administrativa/2024) Joana nasceu no território da República Dominicana quando seus pais, Allan, francês naturalizado brasileiro, e Eunice, de nacionalidade belga, ali se encontravam a serviço da embaixada da Espanha. Logo após o nascimento de Joana, Allan perdeu a nacionalidade brasileira por força de sentença judicial transitada em julgado. Ao completar dezoito anos de idade e já residindo no território brasileiro, Joana consultou um especialista para saber qual é a sua nacionalidade na perspectiva da Constituição da República de 1988. Foi corretamente esclarecido a Joana que ela é

- a) brasileira nata.



- b) brasileira naturalizada.
- c) estrangeira, mas pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira.
- d) brasileira nata, desde que resida por quinze anos ininterruptos no território brasileiro.
- e) estrangeira, somente sendo possível adquirir a nacionalidade brasileira pelo processo regular de naturalização.

12. (FGV/TJ-AP/2024)

Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Belarmina, aqui se encontravam a serviço da embaixada da Espanha, país do qual eram nacionais. Pouco menos de cinco anos depois, passou a residir na Argentina juntamente com sua família, onde permaneceu até atingir a maioridade, o que ocorreu no último ano, momento em que passou a residir no Brasil.

Maria é:

- a) brasileira nata;
- b) brasileira naturalizada;
- c) estrangeira, mas pode optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo;
- d) estrangeira e irá adquirir a nacionalidade brasileira caso resida no Brasil por um ano ininterrupto, sem condenação penal, e requeira essa nacionalidade;
- e) estrangeira, sendo considerada brasileira naturalizada caso resida no Brasil por mais de quinze anos ininterruptos, sem condenação penal, e requeira essa nacionalidade.

13. (FGV/TJ-AP/2024)

Maria nasceu em território brasileiro quando seus pais, Andrea e Patrícia, cidadãos italianos, aqui se encontravam a serviço de uma multinacional italiana. Logo após o nascimento, Maria dirigiu-se com a família para o exterior, vindo a renunciar à cidadania brasileira. Após esses acontecimentos, Maria foi acusada da prática de crime em determinado país europeu, tendo fugido para o Brasil, o que levou o referido país a requerer a sua extradição.

Considerando os balizamentos dessa narrativa, é correto afirmar, na perspectiva exclusivamente da Constituição da República, que:

- a) Maria somente pode ser extraditada caso seja acusada de atos de terrorismo ou de tráfico ilícito de entorpecentes;



- b) como o crime foi praticado no exterior, a extradição é possível independentemente da nacionalidade de Maria;
- c) como Maria jamais foi brasileira, não poderia renunciar a essa nacionalidade, sendo possível a sua extradição;
- d) a reaquisição da nacionalidade brasileira é possível, desde que sejam observados os termos da lei;
- e) a cidadania brasileira é irrenunciável, logo, Maria não pode ser extraditada em nenhuma hipótese.

14. (FGV/CVM/2024)

Johan e Marta, casados e de nacionalidade alemã, obtiveram o deferimento da nacionalidade brasileira e, ato contínuo, deixaram o território nacional e passaram a trabalhar na Bélgica, a serviço da embaixada argentina. Da união desse casal nasceu Peter, fato ocorrido em solo belga, sendo a criança ali registrada. Cerca de três anos após o nascimento de Peter, seus pais perderam a nacionalidade brasileira, o que ocorreu com estrita observância do devido processo legal.

Com vinte anos de idade, Peter decidiu morar no território brasileiro e consultou um especialista a respeito de sua nacionalidade, sendo-lhe corretamente informado que:

- a) ele é estrangeiro, já que nasceu no exterior quando seus pais se encontravam a serviço de outro país, devendo cumprir os requisitos exigidos da generalidade dos estrangeiros para a obtenção da nacionalidade brasileira;
- b) ele é brasileiro nato, por ser filho de brasileiros, o que decorre do princípio do *jus sanguinis*, ainda que seus pais tenham perdido a nacionalidade em momento posterior;
- c) ele pode vir a ser considerado brasileiro nato, desde que seus pais, antes de perderem a nacionalidade brasileira, o tenham registrado perante a repartição competente;
- d) como seus pais perderam a nacionalidade brasileira antes de Peter alcançar a maioridade, não é possível que ele venha a obter a nacionalidade brasileira nata;
- e) ele será considerado brasileiro nato caso venha a residir no território brasileiro e opte, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.

15. (FGV/TCE-GO/2024)

Mara, de nacionalidade brasileira, casou com Stevenson, de nacionalidade holandesa, e passou a viver na Áustria. Com o objetivo de facilitar sua integração no país em que residia, não como requisito para a fruição de direitos civis, Mara decidiu se naturalizar austríaca.



Após alguns anos, Mara consultou a legislação vigente com o objetivo de verificar a possibilidade de vir a perder a nacionalidade brasileira, tendo concluído corretamente que

- a) ao casar com Stevenson, em razão do *jus nuptias*, ela adquiriu a nacionalidade holandesa, perdendo a brasileira;
- b) ao se naturalizar austríaca, nas circunstâncias indicadas, ela perdeu a nacionalidade brasileira;
- c) não será possível a realização do desiderato de Mara, pois se tornará apátrida, o que é vedado;
- d) a nacionalidade, por estar integrada aos direitos da personalidade, é irrenunciável;
- e) ela terá que fazer pedido expresso à autoridade brasileira.

16. (FGV/TJ-MS/2024)

Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, sendo um deles de nacionalidade paraguaia, e o outro de nacionalidade argentina, aqui se encontravam em gozo de férias. Logo após o nascimento, a família retornou ao Paraguai e poucos meses depois passou a residir no México, tendo Maria se naturalizado mexicana ao atingir a maioridade. Ao ser acusada da prática de um crime, Maria fugiu para o território brasileiro, tendo aqui estabelecido residência, o que levou o governo mexicano a requerer a sua extradição.

À luz dessa narrativa, é correto afirmar que Maria:

- a) não pode ser extraditada, por ser brasileira nata;
- b) pode ser extraditada, pois ela não tem nacionalidade brasileira;
- c) somente não pode ser extraditada caso tenha optado pela nacionalidade brasileira;
- d) ainda que tenha se naturalizado brasileira, pode ser extraditada a depender do crime de que é acusada;
- e) pode ser extraditada, pois o crime foi praticado em momento anterior a eventual opção pela nacionalidade brasileira.

17. (FGV/TJ-SC/2024)

Peter e Marie, de nacionalidade suíça, se encontravam em solo brasileiro, atuando como representantes comerciais de uma indústria alemã de semicondutores, quando sua filha Joanne nasceu. Poucos meses depois, retornaram para a Suíça.

Nesse caso, é correto afirmar que Joanne:

- a) é brasileira nata;



- b) é brasileira naturalizada;
- c) terá sua nacionalidade brasileira reconhecida caso opte por ela após atingir a maioridade;
- d) terá sua nacionalidade brasileira reconhecida caso venha a residir no Brasil e opte por ela a qualquer tempo;
- e) será brasileira nata caso seus pais, antes de retornarem para a Suíça, tenham promovido o seu registro no Brasil.

18. (FGV/TJ-SC/2024)

Maria e Raul, de nacionalidade espanhola, se encontravam no território brasileiro, a serviço da embaixada da Espanha, quando, da união de ambos, nasceu Rebeca. Apesar de ter residido na Espanha durante a maior parte da sua vida, Rebeca, ao atingir a maioridade, decidiu que iria fixar residência no Brasil, onde pretendia seguir carreira política.

Ao consultar um especialista a respeito dessa possibilidade, foi corretamente esclarecido a Rebeca que:

- a) ainda que adquira a nacionalidade brasileira, ela não poderá requerer o seu alistamento eleitoral e, conseqüentemente, concorrer a cargos eletivos;
- b) caso adquira a nacionalidade brasileira, ela poderá promover o seu alistamento eleitoral e concorrer a diversos cargos eletivos, incluindo ao de senadora;
- c) bastará que ela opte pela nacionalidade brasileira, após fixar residência no Brasil, para que seja considerada brasileira nata, podendo concorrer a qualquer cargo eletivo;
- d) apesar de não ter nacionalidade brasileira, não havia óbice ao seu alistamento eleitoral, não lhe sendo permitido concorrer, apenas, ao cargo eletivo de presidente da república;
- e) seria preciso adquirir a nacionalidade brasileira como requisito para o alistamento eleitoral, não lhe sendo permitido concorrer, apenas, aos cargos eletivos de presidente e vice-presidente da república, e de senadora.



19. (FGV/PGM-Niterói-RJ/Técnico em Procuradoria/2023) Joana, estudante de direito, questionou o seu professor a respeito da correlação, na perspectiva da ordem constitucional brasileira, entre os conceitos de cidadania, nacionalidade e direitos políticos. O professor respondeu, corretamente, que:

- a) todo aquele que tem a nacionalidade brasileira é cidadão;
- b) todo aquele que tem a nacionalidade brasileira tem direitos políticos;
- c) o cidadão pode adquirir os direitos políticos com o alistamento eleitoral;
- d) todo aquele que tem a nacionalidade brasileira, quando nata, pode se tornar cidadão, o que é vedado ao naturalizado;
- e) aquele que tem a nacionalidade brasileira pode se tornar cidadão, momento em que irá adquirir os direitos políticos.

20. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/Consultor Legislativo/2023) Considerando o que preceitua a CRFB/88, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que

- a) tiver cancelada sua naturalização, independentemente de sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização.
- b) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- c) fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, incluindo situações que acarretem apatridia.
- d) que adquirir outra nacionalidade.
- e) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

21. (FGV/TJ SE/2023) Maria, de nacionalidade espanhola, residia no território brasileiro há mais de quinze anos ininterruptos, com uma reputação ilibada, jamais tendo sofrido qualquer espécie de sanção do Estado brasileiro. Por se identificar com a realidade brasileira, decidiu iniciar uma carreira política. À luz da sistemática constitucional, Maria:



- a) não terá direitos políticos, que são privativos dos brasileiros natos, mesmo que se naturalize brasileira;
- b) é considerada brasileira naturalizada, desde que o requeira, e terá capacidade eleitoral ativa idêntica à dos brasileiros natos;
- c) somente irá adquirir direitos políticos cinco anos após a aquisição da nacionalidade brasileira, caso venha a se naturalizar;
- d) ainda não pode se naturalizar brasileira, considerando o período em que reside no território nacional, o que a impede de ter direitos políticos;
- e) será considerada brasileira naturalizada, caso o seu requerimento seja deferido, e terá capacidade eleitoral ativa e passiva idêntica à dos brasileiros natos.

22. (FGV/TJ SE/2023) Johan, holandês, se encontrava trabalhando na filial de uma empresa americana de cosméticos, quando iniciou um relacionamento com Maria, de nacionalidade espanhola, no território brasileiro. Desse relacionamento nasceu Lúria, que foi levada pelos pais, um ano após o nascimento no Brasil, para a Áustria, novo local de trabalho de seu pai.

Considerando os balizamentos estabelecidos pela ordem constitucional, é correto afirmar que Lúria:

- a) é brasileira nata;
- b) é estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira caso preencha os requisitos exigidos;
- c) é brasileira naturalizada, caso ratifique a opção por essa nacionalidade nos doze meses subsequentes à obtenção da maioridade civil;
- d) pode optar pela nacionalidade brasileira ao completar 18 anos de idade, desde que venha a residir no território brasileiro;
- e) é brasileira nata, desde que os seus pais tenham optado por lhe atribuir essa nacionalidade antes de Lúria completar 18 anos de idade.

23. (FGV/ALEMA/2023) Ana nasceu em território turco, sendo filha de pai alemão e mãe francesa, os quais trabalhavam na embaixada brasileira localizada na Turquia. Após crescer estudando a cultura brasileira, pois recebia influência direta do emprego dos seus pais, e completar 18 anos, Ana decidiu que seguiria carreira política no Brasil.

Ao decidir realizar esse sonho, consultou um advogado a respeito da sua nacionalidade, sendo-lhe corretamente informado que, à luz da ordem constitucional brasileira, ela é

- a) brasileira nata.



- b) brasileira nata, desde que tenha sido registrada na embaixada brasileira da Turquia.
- c) estrangeira, mas pode optar pela nacionalidade brasileira caso venha a residir no Brasil.
- d) estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira caso sejam preenchidos os requisitos previstos em lei ordinária.
- e) estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira, o que pressupõe o requisito indispensável de que resida quinze anos ininterruptos no Brasil e não tenha condenação pena

24. (FGV/MPSP/2023) Ana, brasileira nata, e Joana, brasileira naturalizada, travaram intenso debate a respeito dos direitos que possuem, considerando as características da nacionalidade de cada uma delas.

Ao final, concluíram que, à luz da sistemática estabelecida na Constituição da República,

- a) ambas terão os direitos fundamentais que a lei venha a estabelecer.
- b) Joana possui os mesmos direitos civis de Ana, mas não tem direitos políticos.
- c) diversamente de Ana, Joana somente terá os direitos fundamentais que lhe sejam atribuídos no ato de naturalização.
- d) ambas possuem os mesmos direitos, sendo vedado o estabelecimento de qualquer distinção nos planos constitucional ou legal.
- e) não é possível que a lei estabeleça qualquer distinção em relação aos direitos de ambas, ressalvados os casos previstos na ordem constitucional.

25. (FGV/TCE ES/2023) Ana nasceu em território italiano quando seu pai, de nacionalidade francesa, e sua mãe, brasileira naturalizada, ali se encontravam a serviço da embaixada da Tunísia. Ao completar 30 anos de idade, embora jamais tivesse estado no território brasileiro, Ana, que era ativista dos direitos humanos, decidiu concorrer à eleição para o Senado Federal que será realizada no ano subsequente à sua decisão. Afinal, a seu ver, poderia colaborar com o país, utilizando a experiência que amalhara em sua atuação como ativista. Por tal razão, procurou um advogado e o consultou sobre a possibilidade de realizar o seu objetivo, atendidos os demais requisitos estabelecidos pela legislação de regência, a começar pelo seu alistamento eleitoral.

Foi corretamente respondido a Ana, à luz dos termos da narrativa, que ela:

- a) é brasileira nata e preenche os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador;
- b) é estrangeira, mas, caso seja deferida a sua naturalização, preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador;
- c) é estrangeira, mas, mesmo que seja deferida a sua naturalização, não preenche os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador;



d) será considerada brasileira nata, caso venha a residir no território brasileiro e opte pela nacionalidade brasileira, e preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador;

e) será considerada brasileira nata, caso venha a residir no território brasileiro e opte pela nacionalidade brasileira, mas não preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador.



GABARITO

1. LETRA D
2. LETRA C
3. LETRA A
4. LETRA B
5. LETRA C
6. LETRA D
7. LETRA C
8. LETRA B
9. LETRA A
10. LETRA C
11. LETRA C
12. LETRA E
13. LETRA D
14. LETRA E
15. LETRA E
16. LETRA A
17. LETRA A
18. LETRA B
19. LETRA E
20. LETRA B
21. LETRA B
22. LETRA A
23. LETRA D
24. LETRA E
25. LETRA E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.